[٦] أَبْوَابُ السَّفَرِ

(١) بَابُ التَّقْصِيرِ فِي السَّفَرِ

عرف

.....

عرف: **أداء التطوع في السفر**: قوله: باب إلخ: في هذا الباب مسائل عديدة، منها: أداء التطوع في السفر، قيل: لا يتطوع المسافر أصلاً، ومنع البعض من أدائها في السفر، منهم ابن تيمية. أقول: قد ثبت أداء الرواتب في السفر عنه ﷺ أحياناً، لكن الأكثر أداء القبلية لا البعدية، وقيل: إن الثابت منه ﷺ مطلق النافلة ليلاً ونهاراً، وقيل: ثبت النافلة المطلقة ليلاً لا نهاراً، وأقوال أُخر في هذه المسألة، وفي "البحر": عَمَلُ محمد بن الحسن رحمه الله أنه كان لا يصلي الرواتب إذا كان في حال السير، وكان يصليها في حال النزول.

المذاهب في قصر الصلاة وإتمامها: ومن مسائل الباب قصر الصلاة، والقصر واجب، والإتمام غير جائز عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال: إن القصر قصر الإسقاط، وقال الشافعي رحمه الله: إن الإتمام والقصر جائزان، والقصر قصر الترفيه، وأما جمهور الصحابة والتابعين فموافقون لأبي حنيفة، وكذلك قال ابن تيمية، وأطنب الكلام وأتى بالروايات، وصح أنه سُئِل أحمد عن الإتمام في السفر، فقال أحمد: أسأل الله العافية عن هذه المسألة.

ذكر التأويلات في إتمام عثمان وعائشة رضي الله عنهما: وقال الشافعية: أتمَّ عثمان وعائشة رضي الله عنهما، ونقول بأنهما أتما بالتأويل، ثم أورد الحافظ على التأويلات من حيث التفقه، لا من حيث الأسانيد، وأجاب عنها العيني.

وأقول: لا احتياج إلى تقوية التأويلات تفقهاً من العيني؛ فإن إيرادات الحافظ لا يتوجه علينا، بل يتوجه على عثمان وعائشة، والواجب علينا إثبات أنهما تأوّلا، فنقول: قد صح التأويلات بعضها من ألسنتها وبعضها من الرواة، وأما مطلق التأويل فقد أخرج البخاري عن عروة رضي الله عنه قال: إنما تأولت عائشة رضي الله عنها كما تأول عثمان، وفي "أبي داود" التأويلات من الرواة، كما قال الزهري: إنه أجمع على الإقامة بعد الحج، وقال إبراهيم النخعي: إن عثمان رضي الله عنه اتخذها وطناً، وقال الزهري أيضاً: إن عثمان رضي الله عنه اتخذ الأموال بالطائف، كذلك روي أنه صلى مخافة أن يراه الأعراب أنه يقصر، فيقصرون في الحضر أيضاً، كما ثبت بسند صحيح أن أعرابياً قال لعثمان رضي الله عنه: إني كنت رأيتك تقصر عاماً ماضياً، فقصرت السُّنة كلها؛ زعماً مني أن الصلاة ركعتان.

وبعض التأويلات مذكورة في "الطحاوي" لكن هذه ليست على جوابه من الإتمام حين أنكر عليه الصحابة منهم ابن مسعود رضي الله عنه، بل ههنا ذكر مذهب عثمان رضي الله عنه، حاصله أن القصر لمن كان في حال السير لا في حال النزول؛ فإنه قال: "لا قصر لجابٍ ولا هائمٍ ولا تاجر، وإنما القصر لمن زاد وحمل المزاد ورحل وارتحل إلخ"، وليس هذا مذهب أحد من الأربعة، وبعض وجوه التأويلات مذكورة في "مصنف ابن أبي شيبة" [وبعضها في "النووي شرح مسلم"] و"السنن الكبرى" للبيهقي، وبعض التأويلات مروية عن لسانهما، وروي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لا أقصر =

.....

عرف = في السفر؛ لأني لا أجد مشقة، وأيضاً نقول: إن عائشة إنما أتمت بعد ارتحاله ﷺ إلى دار البقاء، وأيضاً لما أتم عثمان ﷺ أنكر عليه الصحابة، ومن المنكرين ابن مسعود ﷺ، كما في "أبي داود"، وفي الروايات: أن ابن مسعود ﷺ استرجع على إتمام عثمان ﷺ، وفيه: فقيل لابن مسعود: إنك عِبتَ على عثمان ﷺ ثم صليت خلفه أربعاً؟ فقال: الخلاف شر إلخ، فقال الشافعية: إن اقتداء ابن مسعود يدل على أن الإتمام عنده جائز، وإن كان الأولى القصر؛ فإنه لو لم يكن الإتمام جائزاً ما اقتدى ابن مسعود ﷺ خلف عثمان ﷺ.

والجواب عن هذا على مشربنا أن عثمان ﷺ لما تأول، فصار مجتهداً في مسألته، ومسألتُه مجتهد فيها، فإذن اقتدى ابن مسعود ﷺ خلف عثمان ﷺ في المجتهد فيه، وذلك جائز عندنا، [كما في "رد المحتار"] وأجاب شمس الأئمة السرخسي أن عثمان ﷺ لما نكح بمكة وتأهل ثمه، فصار مقيماً، فعليه أربع ركعات، وأما ابن مسعود فقال: إن سنة النبي ﷺ كان القصر ههنا في منى، ولما أقمت فالأولى لك أن تقتدي خلف من يقصر، ويكون الإمام من يقصر، لتكون سنة النبي ﷺ باقية صورة، ولا تكون أنت إماماً للناس؛ لأنك مقيم وتصلي أربعاً، ولكنه لما صلى بهم عثمان ﷺ وكان مقيماً صلى خلفه ابن مسعود ﷺ أربعاً؛ لأن صلاته هذه خلف من يزعمه أنه مقيم، فإذن لا ضير علينا.

وجواب شمس الأئمة ﷺ قوي لطيف، فثبت أن إتمام عثمان ﷺ بمنى وإتمام عائشة ﷺ لم يكن لكون الإتمام في السفر جائزاً بل للتأويلات، ثم تمسك الشافعية بحديث عائشة ﷺ، أخرجه النسائي والدارقطني بسند قوي، قالت: اعتمرت مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت بمكة قلت: يا رسول الله! بأبي أنت، قصرت وأتممت، وأفطرت وصمتُ، وقال: "أحسنت يا عائشة"، وما عاب عليّ إلخ، فدل على جواز الإتمام وإن لم يثبت الإتمام عنه ﷺ والشيخين، ونسب النووي هذه رواية الدارقطني إلى أنها أخرجها "مسلم"، والحال أنها ليست في مسلم أصلاً، فالجواب عن الحديث بأنه مر عليه الحافظ وابن تيمية وابن قيم في "زاد المعاد" وقال: إنه كذب على رسول الله ﷺ.

أقول: لا يقال ما قال ابن تيمية، نعم يمكن أن يعمل بالحديث؛ فإن سنده قوي برجال ثقات، ثم قيل: إن في "سنن الدارقطني" تصحيفاً؛ فإنه ذكر في لفظ: "كان يصوم ويفطر ويتم ويقصر"، والصحيح كان يقصر - أي رسول الله ﷺ - وتُتِم - أي عائشة - وكان يفطر وتصوم - أي عائشة -، والله أعلم. وكذلك قال ابن تيمية وابن حجر بأنه تصحيف في "الدارقطني"، وأما الرواية التي مرت عن عائشة ﷺ فقال ابن تيمية: إنها كذب، وأعلّها ابن كثير بأنه ﷺ لم يخرج معتمراً في رمضان إلا في فتح مكة، ولم يعتمر ثمه، والله أعلم. فقال الشافعية: إن لفظ "في رمضان" لعله سهو من الراوي بأنه ﷺ خرج في رمضان، ثم ذهب إلى حنين، ثم رجع عنها واعتمر في ذي القعدة، وأعلّ الحافظ أيضاً في "بلوغ المرام" تلك الرواية، وأشار إلى وجه التعليل في "التلخيص الحبير" بأن عائشة ﷺ لو كانت عندها هذا الحديث منه ﷺ، لما احتاجت إلى التأويل عند إتمامها، وفي الصحيحين عن عروة: تأولت كما تأول عثمان. =

.....

عرف = أقول: لا يصح هذا وجهاً للتعليل، وجواب الحديث على تقدير صحته أنه ﷺ قال لعائشة رضي الله عنها: "أحسنت"، ولا يدل هذا على إجازة الإتمام، بل هذا إغماض عما فعلت؛ لعدم علمها بالمسألة، كما قلت في سنتي الفجر، وكما في "أبي داود" قصة رجلين تيمما، ووقائع أخر، ويمكن أن يقال: إن إتمام عائشة كان في مكة لا في طريق مكة؛ فإنه ﷺ لما فتح الله عليه مكة، زعمت عائشة رضي الله عنها أنه ﷺ يقيم أياماً كثيرة في مكة، وأقام النبي ﷺ في مكة خمسة عشر يوماً، أو سبعة عشر، أو ثمانية عشر، أو تسعة عشر يوماً، على اختلاف الروايات، ورواية خمسة عشر في "أبي داود" بسند قوي، وما أراد النبي ﷺ الإقامة بمكة، بل كان يريد أن يخرج إلى حنين غداً أو بعد غد، فمضى في هذه الأيامُ الكثيرة، ثم خرج إلى حنين، وبلغ عائشة رضي الله عنها كان يقصر بمكة في هذه الأيام، فقالت: قصرتَ وأتممتُ، وأفطرتَ وصمتُ، فإذن كان صومها وصلاتها صوم المقيم وصلاته، وتحسينه ﷺ على هذا، وهذا الجواب متحمل قدر شيء على مسائلنا، فالحديث لا يدل على جواز الإتمام في السفر، ووفور ذخيرة الأحاديث، وتعامل السلف يرد جواز الإباحة.

تمسك الشافعية بالآية والجواب عنه: ثم تمسك الشافعية بآية: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا﴾ (النساء:١٠١) إلخ، فدل لفظ "لا جناح" على أن إتمام الصلاة أيضاً جائز، والقصر ليس بضروري، والمشهور في الجواب بأنهم زعموا أن في القصر نقصان الصلاة وإساءة، فقال الله رداً لذلك الزعم: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ (النساء: ١٠١)، والجواب الصحيح بأن في الآية تفسيرين، قيل: إن القصر المذكور في الآية قصر العدد، والآية نازلة في قصر صلاة المسافر؛ لآية: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي﴾ (النساء: ١٠١) الآية، ولزم إشكال على هذا التفسير، وهذا تفسير بعض، وقيل: إن الآية واردة في قصر الصفة والهيئة، أي في صلاة الخوف، وهذا القول قول آخرين من ابن جرير وابن كثير وصاحب "البدائع" من الأحناف وغيرهم رحمهم الله، ويؤيدهم آية القرآن؛ فإن المذكور فيها قصر الخوف، فالآية واردة في قصر الخوف وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة، وأما قيد "وإذا ضربتم في الأرض" فبأن أكثر وقائع صلاته ﷺ صلاة الخوف ووقائع السفر، إلا واقعة غزوة الأحزاب في المدينة، فاتفق السفر مع صلاة الخوف.

وأما نزول آية القصر قبل غزوة الأحزاب أو بعدها، فمختلف فيه، قال الشافعية: نزولها بعدها، وتركه ﷺ الصلاة في غزوة الخندق كان لعدم نزول القصر فيها، ويجوزون الصلاة حال المسايفة، ونقول: إن وجه تأخيره عليه السلام الصلوات عدمُ جواز الصلاة حالة المسايفة، وقال الموالك: إن وجه التأخير أن الصحابة كانوا قريب أربع عشرة مائة رجل، فما فرغوا من الوضوء إلا وغرب الشمس، وهذا لا يجري إلا في تأخير العصر لا في غيرها، وتأخير غيرها أيضاً ثابت، فعلى هذا القول لا يمكن للشافعية الاستدلال على قصر العدد؛ لأن ورود الآية في قصر الصفة لا قصر العدد.

ثم ههنا صور أربعة: الخوف والسفر، ففيه قصر العدد والصفة. والخوف فقط، وفيه قصر الصفة. والسفر فقط، وفيه قصر العدد. وعدمهما، فعدمهما. =

.....

عرف = وإن قيل: يرد على هذا التفسير رواية مسلم: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته إلخ؛ فإن قصر الخوف مشروط بشرط الخوف [فلا صدقة] بخلاف السفر، فدل أن الآية في قصر العدد، والجواب ما في ترجمة الموطأ للشاه ولي الله: أن في السفر بلا خوف قصر عدد أيضاً صدقة، ولكنه تشريع مستأنف، وعبارة شرح موطأ هذه استدلال كرده اند بر اتفاقی بودن قید بحدیث مسلم عن یعلی بن امیة، فقیر میگوید که این استدلال مدخول است زیرا که می گویم که معنی جواب آن است که قصر مسافة شرع جدید است و تخفیف از ابتداء از خدائے تعالی انتهى ملخصاً، فلا تكون الآية أيضاً دليل الشافعية.

مستدلات الأحناف في قصر الصلاة: أما استدلالات الأحناف وغيرهم فكثيرة، ذكرها الطحاوي وأطنب ابن تيمية، ولا أستوعبها؛ فإني أستوعب الأجوبة مهما أمكن، ولا أستوعب الاحتجاجات، ومنها حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: "كانت الصلوات ركعتين ركعتين، ثم زيدت فيها بعد الهجرة إلى المدينة، وأُقرَّت صلاة السفر إلخ"، فدل الحديث على أن قصر المسافر ليس بقصر، بل على أصله، فكيف قلتم أيها الشافعية: إن في الآية قصر عدد؟ فإنه يقتضي أن تكون صلاة المسافر مقصورة لا على ما كانت قبل، وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن صلاة المسافر باقية على ما كانت قبل، وإن قيل: إن ظاهر القرآن يدل على القصر، فنقول أولاً: إنه قصر الصفة لا قصر العدد. وثانياً: إن أول الآية أي ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ﴾ في قصر العدد، باقيها في قصر الصفة، فإذن قولكم أيها الشافعية بأن الآية نزلت في قصر العدد، إن حكم القصر بعد الآية ليس بصحيح، ولو قالوا بهذا، فعليهم إثبات أن المسافر والمقيم كانا يتمّان بعد الهجرة إلى المدينة، ثم أنزل الله قصر صلاة المسافر في الآية بعد الهجرة إلى المدينة في السنة الرابعة.

وأما نحن فنقول بعد تسليم: إن الآية في القصر في العدد، وإن المسافر كان يصلي ركعتين بعد الهجرة، ثم نزلت الآية بعد كون الحكم مشروعاً، كما في آية الوضوء نزلت بعد العمل بالوضوء بأزيد من عشرين سنة، أو نقول: إن أول الآية - أي قصر العدد - تمهيد لبيان صفة صلاة الخوف، ومن البداهة أن المقدمة الممهدة تكون معلومةً قبل، فإذن إطلاق القصر على صلاة المسافر ليس بحقيقة، بل توسع، فالحاصل أن دعواكم أن قصر صلاة المسافر بعد نزول الآية، وكانت قبل إتماماً يرده حديث عائشة رضي الله عنها، ثم أجاب الحافظ في "الفتح": بأن مراد حديث عائشة رضي الله عنها: "وأقرت صلاة السفر الخ" أي لمن أراد القصر، ثم قال: كانت صلاة المقيم والمسافر أربعاً في المدينة، ثم نزلت الآية لقصر العدد في السنة الرابعة، فيلزم إذن تسليم النسخين في حكم واحد، أي في صلاة المسافر، ويتجنب العلماء من النسخين في حكم واحد مهما أمكن، وأيضاً قول الحافظ نافذ في محمل الحديث، لكنه يجب أن يكون له أصل بجميع أجزائه، والحال أنه لا مرفوع ولا أثر ولا أصل يدل على أن صلاة المسافر كانت أربعاً في المدينة، ولا تمسك بلفظ القرآن: "أن تقصروا إلخ"، فلا يصح به؛ لما ذكرت أولاً أنه بيان حكم سابق، أو تمهيد حكم قصر الصفة، وتوارد الروايات يدل على أن قول الحافظ مستبعد؛ فإن في "كتاب الطحاوي" عن عمر رضي الله عنه: "صلاة السفر =

٥٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ﷺ، فَكَانُوْا يُصَلُّوْنَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، لَا يُصَلُّوْنَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. حلي

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتْمَمْتُهَا. عرف وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَعَائِشَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى ابْنِ سُلَيْمٍ مِثْلَ هَذَا. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ سُرَاقَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَهَا.

عرف = ركعتان تمام ليس بقصر على لسان نبيكم ﷺ إلخ"، فدل على نفي الأربع في حق المسافر، وفيه عن ابن عمر وابن عمرو بن العاص ﷺ مرفوعاً: صلاة السفر ركعتان وهي تمام إلخ، وفي سنده جابر الجعفي، وفيه عن عمر ﷺ لفظ شديد، قال بعد ذكر قصر الصلاة: من خالف السنة فقد كفر إلخ، وأدلتنا محصاة في موضعها.

قوله: لأتممتها: أي إنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى.

مدلول قول عبد الله بن عمر ﷺ **والجواب عنه:** فهذا يدل على أن القصر قادح في السنن، فجواب هذا القدح ما ذكره النووي في "شرح مسلم": فجوابه أن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها، وأما النوافل فإلى خيرة المكلف، فالرفق به أن تكون مشروعة، ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثوابها، وإن شاء تركها ولا شيء عليه إلخ.

حلي: قوله: لا يصلون قبلها ولا بعدها: وقوله: "كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها" قلت: الجمع بينهما بالحمل على حالتين: السير والمقام.

وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهم صَدْرًا (عرف) مِنْ خِلَافَتِهِ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ، وَالْعَمَلُ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (عرف) وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ (سهر شيخ) يَقُوْلُ: التَّقْصِيْرُ رُخْصَةٌ لَهُ فِي السَّفَرِ، فَإِنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ أَجْزَأَ (عرف) عَنْهُ.

سهر: قوله: إلا أن الشافعي إلخ: قال ابن الملك: ذهب الشافعي إلى جواز القصر والإتمام في السفر، وعند أبي حنيفة: لا يجوز الإتمام، بل يأثم، ذكره علي، واستدل أبو حنيفة لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتان، فأقرّت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر، قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأوّلت ما تأوّل عثمان. =

عرف: قوله: صدرا من خلافته إلخ: هذا متعلق بعثمان رضي الله عنه فقط، ولم يثبت عنه ﷺ أو الشيخين إلا القصر، وجواب عمل عثمان وعائشة رضي الله عنهما مر سابقاً.

مسامحة الإمام الترمذي رحمه الله: قوله: الشافعي وأحمد وإسحاق إلخ: لا يقول أحمد رحمه الله بجواز الإتمام كما حررت أنه قال: أسأل الله العافية من هذه المسألة، وقال ابن تيمية الحنبلي بعدم جواز الإتمام. قوله: أجزأ عنه: أي يقع فرضاً.

حكم إتمام المسافر الصلاة: وعند أبي حنيفة رحمه الله ركعتان نافلة، والمصلي مرتكب الكراهة تحريماً.

شيخ: قوله: إلا أن الشافعي يقول: التقصير رخصة له في السفر: قال شيخنا مدّ ظلّه: لا سبيل إلى ما ذهب إليه الشافعي؛ فإنه ﷺ كان عادته الشريفة أنه كان يفعل المكروه تعليمًا لبيان الجواز، ولو كان الإتمام مشروعًا لفعله ﷺ وأبو بكر وعمر ولو مرّة. والشافعي يقول: إن الإتمام أيضًا عزيمة، كيف ولو كان عزيمة فينبغي أن يترك ﷺ القصر في عمره ولو مرّة واحدة؛ فإنه ﷺ وأصحابه أبو بكر وعمر كانوا أشدّ حرصًا منّا على العبادة والتقرب إلى الله تعالى، وكانوا لا يتركون الأمور المستحبّة، كيف! وقد نقل عن النبي ﷺ: أنه كان يتطوع في السفر جميع الليلة على الراحلة، وغيرها أحيانًا، ونوازن بين إتمام الفريضة والنفل، أيهما أهون؟ فعلمنا بداهةً أن الإتمام أهون، ومعلوم أن التقرب إليه تعالى بالاهتمام أفضل من إحياء الليل بالنوافل، فلو كان الإتمام عزيمة كما قال الشوافع، لزم اختيار الشاق والمفضول، وترك الأهون والأفضل عياذًا بالله، ولمّا أتمّ عثمان رضي الله عنه بعد ثمان سنين مرّة، أنكر عليه جميع الصحابة الكبار الفقهاء المجتهدين، فلو كان الإتمام عزيمة، فما وجه إنكار جم غفير من أصحابه ﷺ؟ =

٥٣٩ - عرف حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ؟ فَقَالَ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِيْنَ مِنْ خِلَافَتِهِ أَوْ ثَمَانَ سِنِيْنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر = قال العيني: حديث عائشة واضح في أن الركعتين للمسافر فرض، فلا يجوز خلافه ولا الزيادة عليه، وعند النسائي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب: "صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ﷺ"، وعند ابن حزم صحيح عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: صلاة السفر ركعتان، من ترك السنة كفر، وعن ابن عباس: "من صلّى في السفر أربعًا كمن صلّى في الحضر ركعتين"، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وجابر وابن عمر والثوري.

أما إتمام عثمان ﷺ اختلفوا في تأويله، قيل: إنه رأى القصر والإتمام جائزين، وقيل: لأنه تأهل بمكة، وقيل: لأن الأعراب حضروا معه، ففعل ذلك؛ لئلا يظنّوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدًا، أي حضرًا وسفرًا، لكن بقي الإشكال في إتمام عائشة ﷺ؛ لأنها أخبرت بفرضية الركعتين في حق المسافر، ثم إنها كيف تتم، فلذا سأل الزهري عن عروة: ما بال عائشة تتم؟ فأجاب بقوله: تأوّلت ما تأوّل عثمان، فأجيب بأن سبب إتمام عثمان ﷺ أنه كان يرى القصر مختصًا بمن كان شاخصًا سائرًا، وأما من أقام في أثناء السفر فهو يتم؛ لأنه في حكم المقيم، والدليل عليه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية ﷺ حاجًّا، صلّى بنا الظهر ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان، فقالا: لقد عِبت أمر ابن عمك، قال: وكان عثمان أتم الصلاة إذا قدم مكة، ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى، أتمّ الصلاة.

فبهذا التأويل يرتفع الاختلاف بين خبر عائشة ﷺ وفعلها، انتهى كلام العيني ملتقطًا من المقامات المختلفة.

عرف: **سند حديث الباب**: قوله: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم إلخ: في سند حديث الباب علي بن زيد بن جدعان، وهو سيء الحفظ، ولذا لم آخذ حديثه في باب الوضوء بالنبيذ، والحال أن في "مسند أحمد" رواية لنا =

شيخ = ولما أنكر الأصحاب على عثمان ﷺ، فلم يقل في جوابهم: إن الإتمام عزيمة كما قال الإمام الشافعي، بل استدل بوجوه أخر، مثل الإقامة والإمامة وغيرهما، ولو كان الإتمام عزيمة وفضيلة لقال عثمان ﷺ في جواب الأصحاب المنكرين على فعله: إني عامل بالعزيمة، والله أعلم بمراده.

٥٤٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ. هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. عرف

٥٤١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. عرف

عرف = للوضوء بالنبيذ بسند علي بن زيد، ومن عادتنا النقد الشديد في المفيدة لنا، وإغماض شيء في غيرها، بخلاف غيرنا؛ فإن أكثر نقدهم في ما يخالفهم، ولقد سلمت التوثيق في كثير بن عبد الله [في تكبيرات العيدين]، والحال أنه يضرنا في مواضع.

بيان كون حديث الباب دليلا لنا: قوله: الظهر بالمدينة أربعاً إلخ: نقول: إن المسافر يصير مسافراً بعد انفصاله من أبنية المصر، بل هذا الحديث دليل لنا في هذه المسألة، ولا يجوز الاستدلال أيضاً بهذا على مذهب أهل الظاهر بجواز القصر ولو على ثلاثة أميال؛ فإن ذا الحليفة لم تكن منتهى القصر، بل المقصود كان مكة.

قوله: لا يخاف إلا رب العالمين: يريد أن قيد "إن خفتم" اتفاقي في حق صلاة المسافر.

* * * *

(٢) بَابُ[عرف] مَا جَاءَ فِي كَمْ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ

٥٤٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ ﷺ: كَمْ أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ؟ قَالَ[عرف]: عَشْرًا.

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ أَقَامَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ: فَنَحْنُ إِذَا أَقَمْنَا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ زِدْنَا عَلَى ذَلِكَ أَتْمَمْنَا الصَّلَاةَ.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ[حلي] أَقَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَتَمَّ الصَّلَاةَ. وَرُوِيَ عَنْهُ: ثِنْتَيْ عَشْرَةَ.

عرف: **المذاهب في مسافة القصر**: قوله: باب إلخ: مسافة القصر عند الشافعي وأحمد ﷺ ثمانية وأربعون ميلاً، وعندنا مسيرة ثلاثة أيام بسير وسط، وفي "الهداية" عن أبي حنيفة ﷺ: قدر ثلاثة مراحل إلخ، والفرق بين الأول والثاني: أن في الأول اعتبار سير المسافر، وفي الثاني اعتبار المسير والمسافة، وأقوال الأحناف في مسافة القصر كثيرة، ذكرها في "البحر"، والأقوال من ستة عشر فرسخاً إلى اثنين وعشرين فرسخاً، وفي قولٍ ثمانية وأربعون ميلاً، وهو المختار؛ لأنه موافق لأحمد والشافعي ﷺ.

وأما الميل ففي "النووي شرح مسلم": إن الميل الهاشمي ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة، والإصبع ستة شعيرات معترضات معتدلات. وأما مدة الإقامة: فعند الشافعي ﷺ أربعة أيام، وعندنا خمسة عشر يوماً، ومذاهب أخر، ولا مرفوع لأحد، ولكل واحد آثار، ولنا: أثر ابن عمر ﷺ في "كتاب الآثار" لمحمد بن الحسن ﷺ. قوله: قال: عشراً: أي في حجة الوداع.

مدة الإقامة في فتح مكة: وأما في فتح مكة، فأقام بمكة خمسة عشر يوماً أو سبعة عشر أو تسعة عشر أو ثمانية عشر.

حلي: قوله: من أقام خمسة عشر يومًا أتم الصلاة: قلت: إليه ذهب الحنفية.

وَرُوِي عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَامَ أَرْبَعًا صَلَّى أَرْبَعًا، وَرَوَى ذَلِكَ عَنْهُ قَتَادَةُ وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، وَرَوَى عَنْهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ خِلَافَ هَذَا.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بَعْدُ فِي ذَلِكَ: فَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوْفَةِ فَذَهَبُوْا إِلَى تَوْقِيْتِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَقَالُوْا: إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ. وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.

وَأَمَّا إِسْحَاقُ فَرَأَى أَقْوَى الْمَذَاهِبِ فِيْهِ حَدِيْثَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: لِأَنَّهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ تَأَوَّلَهُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ. ثُمَّ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْصُرَ مَا لَمْ يُجْمِعْ إِقَامَةً، وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ سِنُوْنَ.

سهر: قوله: فذهبوا إلى توقيت خمس عشرة: قال محمد رحمه الله في "كتاب الآثار": حدثنا أبو حنيفة حدثنا موسى بن مسلم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: إذا كنت مسافرًا فوطنت نفسك على إقامة خمس عشرة، فأتم الصلاة، وإن كنت لا تدري فاقصر، قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، وفي "الهداية": وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر، قال ابن الهمام: أخرج الطحاوي عنهما، فذكر حديثهما، والله تعالى أعلم بالصواب.

عرف: اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما وما فيه: قوله: لأنه روى عن النبي ﷺ ثم تأوله إلخ: هذا اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما، والاجتهاد هذا بعيد؛ لأنه لما أقام النبي ﷺ تسعة عشر يوماً وقصر، لا يدل أن بعد هذه الأيام يكون إتماماً؛ فإنه يمكن أنه لو أقام بعده أيضاً لقصر الصلاة، فلا يصح الاحتجاج بهذا، إلا أنه قواه ابن رشد تقوية شيء في "البداية" بأن الأصل الإتمامُ، وأما القصر فمن عارض السفر، فإذا ثبت القصر إلى هذه الأيام، نعمل بعده بالأصل أي بالإتمام، وعلى هذه التقوية يمكن أن يقال: إن ابن عمر رضي الله عنهما زعم أن النبي ﷺ أقام خمسة عشر يوماً بمكة في =

شيخ: قوله: وأما إسحاق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس إلخ: لا يصح تعيين تسعة عشر يومًا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأنه ورد فيه روايات أخر أقل من تسعة عشر يومًا، مثل: خمسة عشر يومًا، وأقل من خمسة عشر أيضًا، انظر في الصحيحين، فلا يصح توقيت إسحاق به، وهذه قصة فتح مكة، شرّفها الله تعالى.

٥٤٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: سَافَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَفَرًا، فَصَلَّى (حلي) تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ: فَنَحْنُ نُصَلِّي فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ.

(٣) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

٥٤٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ (قوت) أَبِي بُسْرَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنْ (قوت) الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ: صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا، فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ. وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ الْبَرَاءِ ﷺ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. قَالَ: وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَلَمْ يَعْرِفْ اسْمَ أَبِي (سهر) بُسْرَةَ الْغِفَارِيِّ، وَرَآهُ حَسَنًا.

سهر: قوله: أبي بسرة: [بالسين تابعي وبالصاد صحابي.]

قوت: قوله: عن أبي بسرة الغفاري: بضم الموحدة، وسكون السين المهملة، تابعي لا يعرف اسمه، ولم يرو عنه غير صفوان ابن سُليم، وليس له في الكتب إلا هذا الحديث عند المصنف وابن ماجه، وربما اشتبه على من لم يتنبه له بأبي بصرة الغفاري بفتح الباء وبالصاد المهملة، وهو صحابي اسمه حميل، بضم الحاء المهملة مصغَّرًا.

قوله: عن البراء بن عازب قال: صحبت رسول الله ﷺ ثمانية عشر سفرا: بفتح السين المهملة والفاء. قال العراقي: كذا وقع في الأصول الصحيحة، قال: وقع في بعض النسخ بدله: "شهرًا" وهو تصحيف.

عرف = فتح مكة؛ فإنه لم يعتبر ثلاثة أيام قبل الفتح، وكانت تلك الأيام مشغولة بالوقعات واستقراء الفتح، فكان الباقي خمسة عشر يوماً، وهذا إنما يكون لو كان بناء قوله على فعله عليه الصلاة والسلام هذا، والله أعلم وعلمه أتم.

قوله: باب إلخ: المسألة مرت بتفصيلها كما ينبغي.

حلي: قوله: فصلى تسعة عشر يومًا ركعتين ركعتين: قلت: لا يضر أحدًا؛ لأنه لا يعلم حال النية.

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا.

وَرُوِيَ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ.

ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَرَأَى بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَلَمْ يرَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَمَعْنَى مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ قَبُوْلُ الرُّخْصَةِ، وَمَنْ تَطَوَّعَ فَلَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ كَثِيْرٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُوْنَ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ.

٥٤٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما.

حلي: قوله: عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان لا يتطوّع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها وروي عنه عن النبي ﷺ أنه كان يتطوع في السفر: قلت: مرّ وجه الجمع بينهما، الحمل على حالتين: السير والمقام.

شيخ: قوله: روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كان لا يتطوّع في السفر: وروي عنه خلافه أيضًا، فالتطبيق بين قولي ابن عمر رضي الله عنهما يمكن بوجهين:

أحدهما ما قال البخاري: إن النوافل على قسمين: تابع للفرائض، وغير تابع، مثل: التهجد وصلاة الضحى، فما ورد أنه ﷺ كان لا يتطوّع، فهو راجع إلى القسم الأول، وما ورد أنه ﷺ كان يتطوّع، فهو راجع إلى القسم الثاني.

أو يقال: إن المسافر إن كان في طريق السفر يترك النوافل، وإن كان في موضع الإقامة مثلاً، فعليه أن يصلي النوافل حينئذ؛ إحرازًا للفضيلة.

٥٤٦ - حَدَّثَنَا (قوت) مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا، وَالْمَغْرِبَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً، ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ، وَهِيَ (حلي) وِتْرُ النَّهَارِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: مَا رَوَى ابْنُ (عرف) أَبِي لَيْلَى حَدِيثًا أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْ هَذَا.

قوت: قوله: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي أبو يعلى الكوفي: قال العراقي: هكذا كنَّاه المصنف أبا يعلى، والمعروف أن كنيته أبو جعفر هكذا كنَّاه ابن حبان في الثقات، وعبد الغني في الكمال، والمزِّي في التهذيب.

عرف: **حال الراوي وحديث الباب يفيد الأحناف في مسألة الوتر**: قوله: ابن أبي ليلى: محمد بن أبي ليلى ضعفه البخاري إلا في هذا الحديث؛ فإنه قال: هو أعجب إليّ، ويفيدنا هذا الحديث في مسألة الوتر؛ لأن وتر النهار يكون مشاكلَ وتر الليل في ثلاث ركعات بتسليمة واحدة.

حلي: قوله: وهي وتر النهار: قلت: حجة على أن الوتر ثلاث من غير فصل سلام.

* * * *

(٤) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ*

٥٤٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ أَبِي (عرف) الطُّفَيْلِ،

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ»: [فِي السَّفَرِ].

عرف: **أقسام أحاديث الجمع بين الصلاتين**: قوله: باب إلخ: المذاهب مرت سابقاً، وأقول: إن الأحاديث على ثلاثة أقسام وشواكل، بعضها يدل على الجمع الفعلي، وبعضها يوهم الجمع الوقتي، وبعضها يدل على الجمع مطلقاً، وكان الشوكاني يقول بالجمع الوقتي ثم رجع عنه، وصنف رسالة في رده، وسماها "تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع".

حال حديث الباب: وحديث الباب عجيب الشأن؛ فإن رجاله كلهم ثقات، ويقال: إنه أعلى ما في الباب للشافعية حجة الجمع وقتاً، وقال البخاري: إن الحديث موضوع؛ لأنه سأل قتيبة عن من كان شريكاً معه حين سمع الحديث من الليث، قال: خالد المدائني، يقال: هذا الرجل الشقي كان كذاباً وضاعاً؛ فإنه كان يكتب الأحاديث الموضوعة شبيه خط المحدثين، ويضع ذلك القرطاس في كتب المحدثين، وكان يرويها زعماً عنه أن هذه الأحاديث كتبتها بنفسي، وأخرج الحاكم نظيره في أربعينه، وأشار الترمذي أيضاً إلى إعلال الحديث، وتعجب المحدثون أن ليثاً من مشاهير الفقهاء وحفاظ الحديث، وله تلامذة يبلغ مائتين، ولا يروي هذا الحديث عنه إلا قتيبة ابن سعيد، وحديث الباب يدل على الجمع تقديماً والجمع تأخيراً، وقال أبو داود: ما صح شيء في جمع التقديم.

حديث الباب محمول عند الأحناف على الجمع الفعلي: وأجاب الأحناف عن حديث الباب بعد قبول صحته: أن المراد ههنا هو الجمع فعلاً، وإن قيل: فلم وزع الراوي إلى الارتحال بعد الزوال وقبل الزوال، وتقسيمه يدل على الجمع الوقتي، جمع تقديم وتأخير، قلت: إنه عليه السلام كان إذا أراد أن يرتحل بعد الزوال كان يقعد ولا يسير إلى حين يمكن فيه الجمع فعلاً، ويجمع بين الظهر والعصر فعلاً، ثم يسير ويرتحل، ولو كان ارتحل قبل الزوال كان يسير، حتى يمكن الجمع فعلاً، فينزل ويصلي بالجمع فعلاً، وفائدة هاتين الطرقتين يظهر ممن كان له وقوف بالأسفار، وعندي توجيه آخر لحديث الباب، ويؤيده حديث آخر مطبوعة في رسالة "القاسم". [وفي "مسند أحمد" حديث مرفوع بسند ضعيف كما قلنا في الحديث، وكذلك مرسل جيد عن أبي قلابة يدل على ما قلنا في شرح حديث الباب، ذكره في "الفتح".] ثم اعلم أن حديث الباب يناقض ما في "مسلم" عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب إلخ، ولا مناص إلا أن يقال بأن الطريقين ثابتان.

الأقوال في آخر من مات من الصحابة: قوله: أبي الطفيل: هذا صحابي صغير، قيل: إنه آخر موتاً من الصحابة، وقيل: آخر موتاً أنس رضي الله عنه، وقيل: جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقيل: إن الصواب التوزيع بحسب البلاد، أي أحدهم آخر موتاً في بلدة، والآخر في بلدة أخرى هكذا، والله أعلم.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ (سهر) أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ سَارَ. (أرض بين الشام والمدينة)

وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَجَابِرٍ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ قُتَيْبَةَ هَذَا الْحَدِيثَ.*

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «هَذَا الْحَدِيثَ»: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا اللُّؤْلُؤِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَعْيَنُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، يَعْنِي حَدِيثَ مُعَاذٍ رضي الله عنه.] غَيْرَ أَنَّ الْكَلِمَةَ: «الْحَدِيثِ، يَعْنِي حَدِيثَ مُعَاذٍ رضي الله عنه» غَيْرُ مَذْكُورَةٍ فِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوطِ.

سهر: قوله: إذا ارتحل قبل زيغ الشمس إلخ: وبه أخذ الشافعي، ولا يجمع عندنا في سفر، بمعنى أن يصلّي الظهر مع العصر في وقت أحدهما، والمغرب مع العشاء كذلك، وحكي عن أبي داود أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم نقله، فهذا شهادة بضعف حديث الباب، وعدم قيام الحجة للشافعية، وبطل به قول ابن حجر: إنه حديث صحيح، وإنه من جملة الأحاديث التي هي نصّ لا تحمل تأويله في جواز جمعي التقديم والتأخير، كذا في "المرقاة"، و"البخاري" مع تتبعه لأشياء على الحنفية لم يورد حديثًا يدل على تقديم الجمع صريحًا، فالظاهر أنه لم يجده إلى شرطه، وإلا لما تركه، بل ما أورده تقوى به الحنفية حيث قال: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلّى الظهر، ثم ركب.

قال العيني: سلمنا أن الجمع رخصة، لكن حملناه على الجمع الصوري، حتى لا يعارض خبر الواحد الآية القطعية، وهو قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ (البقرة: ٢٣٨)، أي أدّوها في وقتها، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ =

وَحَدِيْثُ مُعَاذٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ قُتَيْبَةُ، لَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ اللَّيْثِ غَيْرُهُ، وَحَدِيْثُ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذٍ ﷺ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

وَالْمَعْرُوْفُ (عرف) عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ حَدِيْثُ مُعَاذٍ ﷺ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، رَوَاهُ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ.

وَبِهَذَا الْحَدِيْثِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ.

وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ يَقُوْلَانِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا.

٥٤٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ (شيخ) ابْنِ عُمَرَ ﷺ:

سهر = كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾ (النساء: ١٠٣)، وما قلنا هو العمل بالآية والخبر، وبه يحصل التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها تتعارض، وما قالوه يؤدي إلى ترك العمل بالآية. ويؤيّد ما أولنا من الجمع حديث أنس ﷺ أنه ﷺ كان إذا أعجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، وفي لفظ لهما عن ابن عمر: كان إذا عجل السير في السفر، جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، وقد وقع في أحاديث الجمع شيء من الاضطراب؛ فإن في بعضها جمعًا بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، ولم يقل منا ومنهم بجواز الجمع كذلك أحد، ذكره ابن الهمام، وفي "الموطأ": قال محمد: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه كتب في الآفاق ينهاهم أن يجمع بين الصلاتين، ويخبرهم أن الجمع بين الصلاتين في وقت كبيرة من الكبائر، أخبرنا بذلك الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول. فالحاصل: أن مذهبنا هو أحوط، فلا ينبغي لأحد أن يتركه وإن كان من الشافعية، إلا عند الضيق والشدة، والله تعالى أعلم بالصواب.

عرف: قوله: والمعروف عند أهل العلم إلخ: أخرجه مسلم.

شيخ: قوله: عن ابن عمر ﷺ أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير فأخّر المغرب حتى غاب الشفق: الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي في كيفية الجمع، فقال الشافعي بالجمع الحقيقي، وقال أبو حنيفة بالجمع الصوري، =

أَنَّهُ اسْتُغِيْثَ (سهر) عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ، فَجَدَّ بِهِ السَّيْرُ، فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى (عرف) غَابَ الشَّفَقُ (الأحمر)، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ. (أي اهتم به وأسرع)

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْث حَسَنٌ صَحِيْحٌ.* (أي صورة وفعلا لا وقتا)

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ صَحِيْحٌ»: [وَحَدِيْثُ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.]

سهر: قوله: استغيث: أي طلب منه الإعانة على بعض أهله، وذلك أن صفية بنت عبيد زوجة ابن عمر وكانت لها حالة الاحتضار، فأخبر بذلك وهو خارج المدينة، فجدّ به السير، وعجل في الوصول. (التقرير)

عرف: **استدلال النووي وقول الحافظ والرد عليهما**: قوله: حتى غاب الشفق: لا يمكن الاستدلال بهذا اللفظ كما استدل النووي ذاهلاً عما في "أبي داود" بسند قوي: "قبل غيبوبة الشفق نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء إلخ"، والعجب من الحافظ أنه لما رأى بعض الرواة يعبرون بالمبالغة أنه جمع حين ذهب ربع الليل إلخ، فقال بتعدد الواقعتين، والحال أن سطحي الحديثين واحد، وهو مرض صفية بنت أبي عبيد حين أرسلت إلى ابن عمر ﷺ بأنها في آخر اليوم من الدنيا، وأول اليوم من الآخرة، فأسرع ابن عمر ﷺ، ولكن الله شفاها، وعاشت إلى ما بعد ابن عمر. وأقول: إن الواقعة واحدة قطعاً، ونخرج المحمل في اللفظ الذي أشكل على الحافظ، بأن الجمع بين الصلاتين لا يصدق إلا إذا صلى العشاء أيضاً.

فائدة: الجمع الوقتي أيضاً مُجتهد فيه عندنا، كما ذكر صاحب "البحر" في واقعة سفر الحج.

شيخ = ومؤيّد الشافعي أثر ابن عمر ﷺ، وسنذكر معناه، وقال شيخنا مدّ ظلّه: لا سبيل إلى ما ذهب إليه الشافعي؛ فإنه على مسلكه يلزم خلاف نصّ القرآن، نحو قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (البقرة: ٢٣٨) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾ (النساء: ١٠٣)، وقاعدة أصحاب الأصول: أن الزيادة على نص القرآن لا يجوز بالخبر الواحد، وعلى مسلكه تلزم الزيادة، ويلزم خلاف الأحاديث في هذا الباب، منها: ما قالت عائشة ﷺ: كان ﷺ في السفر يؤخّر الظهر ويقدّم العصر، ويؤخّر المغرب ويقدّم العشاء. ومنها: ما قال سعد بن مالك: كنا نجمع، نقدّم هذه ونؤخّر هذه. ومنها: ما روى عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، قال: ما رأيت النبي ﷺ صلّى لغير ميقاتها إلا بجمع، وكذلك عائشة ﷺ أيضًا، فهذا صريح بشرط الإنصاف في كيفية الجمع بتقديم الأخرى وتأخير الأولى. =

(٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْاِسْتِسْقَاءِ

عرف شيخ سهر

.....

سهر: قوله: صلاة الاستسقاء: قال أبو يوسف ومحمد: السنة أن يصلّي الإمام ركعتين بجماعة كهيئة صلاة العيد، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة؛ فإن صلّى الناس وحدانًا جاز، إنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار؛ لقوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً﴾ (نوح:١٠، ١١) علق به نزول الغيث لا بالصلاة، فكان الأصل فيه الدعاء والتضرع دون الصلاة، ويؤيده ما في "سنن سعيد بن منصور" بسند جيد إلى الشعبي قال: خرج يومًا عمر ﷺ يستسقي، فلم يزد على الاستغفار، فقالوا: ما رأيناك استسقيت، فقال: طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر، ثم قرأ: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ (هود: ٣)، وأجيب عن الأحاديث التي فيها الصلاة بأنه ﷺ فعلها مرةً، وتركها أخرى، وذا لا يدل على السنية، وإنما يدل على الجواز، كذا في "العيني".

عرف: المذاهب في حكم صلاة الاستسقاء: قوله: باب إلخ: صلاة الاستسقاء سنة عند الشافعي ﷺ، والاستسقاء عندهم على ثلاثة أقسام ذكرها النووي، أحدها: الدعاء بلا صلاة. وثانيها: الدعاء في خطبة الجمعة أو في أثر صلاة مفروضة، وهذا أفضل من النوع الأول. وثالثها - وهذا أكملها -: أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين يتأهب قبله بصدقة وصوم وتوبة إلخ، وأما الأحناف ففي "مختصر القدوري": والصلاة ليست بسنة، قال في "الهداية": لأنه ﷺ صلى مرة لا أخرى، فلا تكون سنة إلخ. [قال ابن همام: زعم الزيلعي نفي الصلاة من "الهداية"، ولعله لم ينظر إلى السطر الآخر من "الهداية".] =

شيخ = ولو كان ما ذهب إليه الشافعي في معنى التقديم والتأخير، لا يصح استدلال الشافعي بأثر ابن عمر ﷺ؛ لأن معناه: حتى غاب الشفق الأحمر، كذا قال العيني، أو يقال: إن معناه: حتى قرب غيبوبة الشفق، وأثر ابن عمر في الترمذي مختصر، وجاء في الصحاح مفصلاً على وجه لا يبقى فيه وجه استدلال الشافعي، ولا يسع التأويل فيه، وهو موافق لأبي حنيفة؛ فإن نافعًا مولى ابن عمر قال: كنت مع ابن عمر في هذا السفر، فلما جد به السير وغربت الشمس، فقلت: الصلاة، فما أجابني، واجتهد في السير، فقلت ثانيًا بعد ساعة: الصلاة، فما أجابني، وجد به السير. قال نافع: فتعجبت أنه كيف يتغمض عن الصلاة؟ مع كونه جليل المناقب، ضرب المثل في اتباع السنة، فنزل ثم صلّى المغرب، وقال: أحضر الطعام، قال نافع: فأحضرت الطعام، فأكل، فلما فرغ عن الأكل، اشتغل بالحوائج الضرورة، وانتظر مدّة وزمانًا قليلاً حتى غاب الشفق، فصلّى العشاء، ثم ارتحل. فهذا صريح في أن ابن عمر صلى قبل غيبوبة الشفق صلاة المغرب، فكيف يمكن استدلال الشافعي بأثر ابن عمر ﷺ.

قوله: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء: الأصل في الاستسقاء الدعاء عند إمامنا: أعمّ من أن يكون في ضمن الصلاة أو سواها؛ لقوله تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً﴾ (نوح:١٠، ١١)، =

٥٤٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَسْقَى، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

عبد الله بن زيد سهر عرف عرف

سهر: قوله: وحوّل رداءه: قال أبو حنيفة: الاستسقاء دعاء، وسائر الأدعية لا يقلب فيها رداء، وما فعله ﷺ كان تفاؤلاً، أو عرف ﷺ بالوحي تغيير الحال عند قلبه الرداء، فلو فعل غيره يتعيّن أن يكون تفاؤلاً، وهو تحت الاحتمال، فلا يتم به الاستدلال. (شرح الموطأ)

عرف = أقول: لا تكون سنة مؤكدة، وإلا فمطلق السنة والاستحباب لا يمكن إنكاره؛ لما قال صاحب "الهداية": إنه ﷺ صلى مرة، وقال المحقق ابن أمير الحاج: نسب البعض إلينا أن الصلاة عندنا منفية وهذا غلط، والصحيح أن الصلاة عندنا مستحبة إلخ، وفي عبارة "فتح القدير" ضيق يدل على عدم مشروعية الصلاة عند بعض المشايخ، ويترك ما في "الفتح"، وتمسك بعض الأحناف بأن القرآن علق الاستسقاء بالتوبة والاستغفار، وهو ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ (نوح: ١١)، وفي "سنن سعيد بن منصور" بسند جيد عن الشعبي قال: خرج عمر ﷺ يوماً يستسقي، فلم يزد على الاستغفار والدعاء، فقالوا: ما رأيناك استسقيت، فقال: طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر، ثم قرأ: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا﴾ (هود: ٣) الآية.

واعلم أن الشافعي حكم بسنة الصلاة في الاستسقاء؛ لأنه لم يلاحظ القسمين الآخرين للاستسقاء، وأما أبو حنيفة ﷺ فلاحظ القسمين الآخرين، فحكم باستحباب الصلاة بعكس ما في الوتر، وهذا من مدارك الاجتهاد.

الاختلاف في كيفية القراءة في الاستسقاء: وأما القراءة في الاستسقاء؛ فقال أبو حنيفة بالإسرار، وقال الشافعي وصاحبا أبي حنيفة ﷺ بالجهر، وهو مذهب مالك وأحمد ﷺ، وقال محمد ﷺ بالخطبتين بعد الصلاة وتحويل الرداء، وتحويل الرداء مذكور في "مختصر القدوري" و"الهداية".

موافقة مالك أبا حنيفة ﷺ وأدب الإمام والقوم عند الدعاء: قوله: وحول رداءه: ووافق مالك أبا حنيفة في عدم التكبيرات وتحويل الرداء حين البلوغ على لفظ "ونقلب الرداء"، والإمام عند الدعاء يستقبل القوم أو القبلة، وأما القوم فليستقبل القبلة.

كيفية رفع اليدين في دعاء الرهبة: قوله: ورفع يديه: نقل صاحب "البحر" وغيره إن في دعاء الرهبة يجعل ظهر كفيه =

شيخ = وأيضًا كان ﷺ قائمًا يخطب الجمعة وجاء أعرابي فقال: يا رسول الله! ضاع المال وهلك العيال، فاستغفر ﷺ ربّه قائمًا، فأطبق الغمام وأمطر السماء، حتى سال الماء على لحيته ﷺ، ثم صلّى الجمعة. فعلم مما ذكرنا أن الجماعة في الاستسقاء ليست بضرورية، ولو كانت ضرورية لما ترك ﷺ؛ فإن صلّى بالجماعة جاز، وإن صلّى واحداً جاز عند أبي حنيفة، ولا حرج في الوجهين. =

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَآبِي (سهر) اللَّحْمِ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَاسْمُ عَمِّ عَبَّادِ ابْنِ تَمِيْمٍ هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ ﷺ.

٥٥٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، عَنْ آبِي اللَّحْمِ ﷺ: أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ (سهر عرف) يَسْتَسْقِي، وَهُوَ مُقْنِعٌ (قوت سهر) بِكَفَّيْهِ يَدْعُو.

سهر: قوله: آبي: بالمد بلفظ اسم الفاعل من الإباء، صحابي غفاري، يقال: إنه اسمه خلف، وقيل: غير ذلك، استشهد بخيبر، كذا في "التقريب". قيل: اسمه عبد الله، كان لا يأكل اللحم مطلقًا، أو لحم الأصنام، فلقّب بـ"آبي اللحم". (التقرير) قوله: أحجار الزيت: موضع داخل المدينة. (القاموس) سميت؛ لسواد أحجارها، كأنها طليت بالزيت. (ق) قوله: مقنع بكفيه: أي رافع يديه، كما هو رواية.

قوت: قوله: وهو مقنع بكفيه: بضم الميم وسكون القاف وكسر النون، أي رافع يديه.

عرف = إلى السماء و لم ينكر عليه صاحب "البحر"، وفي رواية عن مالك ﷺ: أن الدعاء جاعلاً ظهر يديه إلى الوجه غير صحيح، وأما ما في "مسلم": أنه دعا جاعلاً ظهر كفيه إلى الوجه، فقال النووي قالت جماعة من أصحابنا وغيرهم: إن السنة في كل دعاء لرفع البلاء كالقحط أو غيره أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء، واحتجوا برواية مسلم إلخ. أقول: شرح الطيبي شارح "المشكاة" في حديث مسلم أن المراد منه الرفع البليغ، بحيث صارت الكف إلى السماء، وعبره الراوي بهذا التعبير لا أن جعل ظهر كفيه إلى السماء، ووقع في بعض الروايات: أنه ﷺ لم يرفع يديه إلا في الاستسقاء، وقيل: إن نفيه وارد على الرفع البليغ، وهو كذلك في "مراسيل أبي داود" لا مطلق الرفع؛ لما في الروايات: أنه ﷺ رفع حتى يرى بياض إبطيه في الاستسقاء، والله أعلم. **شرح أحجار الزيت**: قوله: أحجار الزيت: قيل: إنه استسقى خارج المدينة، وأما أحجار زيت ففي داخل المدينة، فاللفظ معلول، وقيل: إن هذه غير واقعة الاستسقاء خارج المدينة، ويسمى هذا الموضع بأحجار زيت؛ لأنها سود مثل أن طليت بالزيت.

شيخ = وأما الشافعي فقال بالجماعة، وأجاب عما ذكرنا من القصة، بأن صلاة الجمعة قامت مقام صلاة الاستسقاء، =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: كَذَا قَالَ قُتَيْبَةُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ عَنْ آبِي اللَّحْمِ ﷺ، وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا هَذَا الْحَدِيْثَ الْوَاحِدَ. وَعُمَيْرٌ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَدْ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيْثَ، وَلَهُ صُحْبَةٌ.

٥٥١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ - عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَرْسَلَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ - وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ - إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَسْأَلُهُ عَنْ اسْتِسْقَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مُتَبَذِّلًا (سهر قوت) مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا، حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى، فَلَمْ يَخْطُبْ (حلي) خُطْبَتَكُمْ (سهر عرف حلي) هَذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيْرِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: متبذلاً: التبذل ترك التزين، والتضرع: التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة.

قوله: كما كان يصلي في العيد: ظاهر هذا الحديث يؤيد مذهب الشافعي، حيث اعتبر التكبيرات الزائدة، وتقديم الصلاة على الخطبة، وتأوّله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة، وفي كونها قبل الخطبة، لا في التكبيرات. (التقرير)

قوت: قوله: خرج متبذلا: بضم الميم، وفتح التاء المثناة من فوق، والموحدة، وتشديد الذال المعجمة. =

عرف: قوله: كما كان يصلي في العيد إلخ: [نقول: إن التشبيه في الوقت والركعتين لا التكبيرات] قال الشافعي رحمه الله =

حلي: قوله: فلم يخطب خطبتكم هذه: قلت: بل كان أكثره الدعاء.

قوله: كما كان يصلي في العيد: قلت: معناه: عندنا في العدد والجهر بالقراءة.

شيخ = و لم تبق الجماعة إلى صلاة الاستسقاء على حدة، وَرُدَّ بأن المطر إذا نزل، فأيّ حاجة إلى الصلاة؟ وأيضًا ثبت برواية أخرى: أن النبي ﷺ دعا على الكفار، فحصل القحط ومنع المطر، فجاء أبو سفيان إلى النبي عليه السلام، وقال: يا رسول الله، هلك الناس، فادع لنا ربك، فدعا عليه السلام، فمطر السماء، مع أنه لا يمكن هناك صلاة الجمعة ولا غيرها، فلا يجري جواب الشافعي في مقامنا هذا، فثبت أن الحق ما قال أبو حنيفة رحمه الله.

٥٥٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: «مُتَخَشِّعًا».

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: يُصَلِّي صَلَاةَ الْاِسْتِسْقَاءِ نَحْوَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ (سهر) بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الْاِسْتِسْقَاءِ كَمَا يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ»: [وَقَالَ النُّعْمَانُ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُصَلَّى صَلَاةُ الْاِسْتِسْقَاءِ، وَلَا آمُرُهُمْ بِتَحْوِيلِ الرِّدَاءِ، وَلَكِنْ يَدْعُونَ وَيَرْجِعُونَ بِجُمْلَتِهِمْ. قَالَ أَبُو عِيسَى: خَالَفَ السُّنَّةَ.]

سهر: قوله: عن مالك: [واختلف الروايات عن أحمد في ذلك. (النووي)]

قوت = قال العراقي: هكذا في الأصول الصحيحة من سماعنا. قال: ويجوز أن يقرأ: مُبْتَذلاً، بتقديم الموحدة ساكنة، وتخفيف الذال، وهو هكذا في عبارة الشافعي. يقال: تبذل، وابتذل، إذا لبس الثياب البِذلة، وهي بالكسر ما يمتهن من الثياب.

عرف = بالتكبيرات في صلاة الاستسقاء مثل العيدين، وفي رواية عن محمد رحمه الله أيضاً التكبيرات في الاستسقاء رواه ابن كاس عن محمد في "رد المحتار"، وابن كاس ثقة، وترجمته ليست بمشهورة، ولكنه يقع في سندنا إلى محمد رحمه الله لموطئه.

* * * *

عرف شيخ
(٦) بَابٌ فِي صَلَاةِ الْكُسُوْفِ
كسوف الشمس

.....

عرف: **الفرق بين الكسوف والخسوف وحكم الجماعة في صلاة الكسوف**: قوله: باب إلخ: قال جماعة من اللغويين: إن الكسوف يتعلق بالشمس، والخسوف بالقمر، وقيل: لا فرق أصلاً، الجماعة في كسوف الشمس سنة عندنا، ويقيم الجماعة مقيم الجمعة، وإن كانوا في القرى صلوا وحداناً، وقال القاضي شمس الدين السروجي الحنفي في "شرح الهداية": إن الصلاة في كسوف الشمس واجبة.

الاختلاف في عدد ركوع صلاة الكسوف: ثم صلاة الكسوف عندنا كسائر الصلوات بركوع واحد في ركعة، [وفي "البدائع": إن صلاة الكسوف ركعتان، وتجوز أربع وست وثمان أيضاً.] وقال الشافعية والمالكية والحنابلة ﷺ بركوعين في ركعة، وقال بعض أصحابهم بجواز ثلاث ركوعات وأربعها في ركعة واحدة.

وأما الأحاديث فعلى ستة أوجه، أحدها: بركوع واحد في ركعة واحدة، والثاني بركوعين، والثالث بثلاث ركوعات، والرابع بأربع ركوعات، والخامس بخمس ركوعات، والسادس إن صلى ركعتين، ثم سأل هل انجلت الشمس؟ ثم صلى ركعتين وسأل وهكذا، وأحاديث الثاني في الصحيحين، والثالث والرابع في "مسلم"، والرابع في "أبي داود" أيضاً، والخامس في "أبي داود" بسند لَيِّن، وفي "تهذيب الآثار" لابن جرير بسند قوي، والسادس في "أبي داود" و"النسائي" بسند قوي، وأما أحاديث الركوع الواحد فستأتي، وتعرضوا لإسقاطها، ولكنا نثبتها بفضله تعالى، وهذا المذكور كله في فعله ﷺ مرفوعاً، فالعجب أن كون الواقعة واحدة وتحته هذا الاختلاف، بل قد يكون الاختلاف على راوٍ واحد؛ فإن الترمذي قال: إن الركوعين رواه ابن عباس ﷺ أيضاً، وفي "أبي داود" و"مسلم" أربع ركعات عن ابن عباس ﷺ، وذهب البعض إلى القول بتعدد الواقعة منهم ابن جرير وابن خزيمة والنووي ﷺ، وأما الحافظ فإلى وحدة الواقعة. =

شيخ: قوله: باب في صلاة الكسوف إلخ: ورد في الروايات من ركوع إلى ستة ركوعات، واختلف الإمامان الهمامان: أبو حنيفة والشافعي، فقال إمامنا أبو حنيفة بركوع واحد، وقال الشافعي بركوعين، وترك كل من الإمامين الروايات الباقية، فالشافعي وأبو حنيفة سواءان في الترك، إلا أن أبا حنيفة سبق عليه بفضيلة لم يبينها الشافعي، وهي القاعدة الكلية الشرعية، أعني ركوعًا واحدًا في ركعة واحدة، واستدلّ الشافعي في الأخذ بركوعين برواية ابن عباس وعائشة أنهما رويا ركوعين في ركعة، ولا يصحّ استدلاله بروايتهما، كيف؟ وقد روي عنهما خلاف ما استدلّ به الشافعي؛ فإنه روي عن عائشة ﷺ ثلاث ركوعات، وكذا عن ابن عباس ﷺ، وقال الإمام الترمذي لحديث عائشة وابن عباس ﷺ: حديث حسن صحيح، فالعجب! أن الشافعي كيف رجّح أحد مرويهما على الآخر؟ مع أن كلا الحديثين حسن صحيح، ولله در إمامنا أبي حنيفة! حيث تأوّل في الروايات المختلفة المتعارضة، =

٥٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوْفٍ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا.

قوت: قوله: عن ابن عباس عن النَّبي ﷺ أنه صلَّى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد سجدتين: قال العراقي: وقع فيه نقص، فإن مقتضاه أنه قام في كل ركعة ثلاث مرَّات، ولم يصرِّح بالركوع في المرة الثالثة وإنما قال: ثم رفع، والمعروف من هذا الطريق أن قيامه وركوعه في كل ركعة أربع مرات. هكذا هو عند مسلم وأبي داود والنسائي قالوا فيه: قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد قال: فلعله سقط من رواية المصنف ذكر القيام الرابع والركوع.

عرف = أقول: كيف يقال بتعدد الواقعة؟ فإن في الصفات كلها خطبته عليه الصلاة والسلام لرد ما زعموا أن الكسوف عن وفاة إبراهيم سليل النبي ﷺ، فدل على ذكر وفاة إبراهيم رضي الله عنه في كل الصفات.

عدد الكسوف والخسوف في عهد النبي ﷺ: والكسوف في عهده عليه الصلاة والسلام واحد على ما في رسالة محمود باشا المصري، وأما الخسوف ففي بعض السير مثل "سيرة ابن حبان" أنه انخسف سنة ٦هـ القمر، فصلى النبي ﷺ ولم يذكروا أنه عليه الصلاة والسلام كيف صلى، وصلى بالناس أو منفرداً، وأما رسالة محمود باشا المصري - وهو من الحذاق في الرياضيات - فموضوعها بيان طريقة تحويل الحساب القمري إلى الشمسي، وقال: إن الكسوف في عهده عليه الصلاة والسلام واحد، وانكسف وقت ثمانية ساعات ونصف ساعة على حساب عرض المدينة في السنة التاسعة، [أقول: وفي "معارف السنن": وذلك في السنة العاشرة من الهجرة] وبقيت الشمس منورها قدر ثمانية أصابع، وكان وفاة إبراهيم رضي الله عنه في ذلك اليوم، فتحقق وحدة الواقعة.

وليعلم أن العرب كانوا عالمي الحساب الشمسي والقمري؛ لآيات: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ (التوبة: ٣٧) على ما فسر الزمخشري في "الكشاف" أن النسيء هو العمل بالكبيسة، أي جعل العام القمري شمسيا. =

شيخ = واجتهد اجتهادًا بليغًا، ثم حكم نظرًا على القاعدة الكلية الشرعية، وقياسًا على ما سواها بركوع واحد، وقال: أما الروايات المختلفة المتعارضة وقع فيها اضطراب، ورُواة تعدّد الركوع كلّهم أطفال، ونساؤهم اللاتي مرتبتهن متأخّرة عن مرتبة الرجال، ولم يرو أحد من الرجال البلغاء تعدّد الركوع، وأيضًا ليس يحمل ما فيها شائبة تعدّد الركوع، والاختلاف في الروايات على تعدد القصة؛ لأن الكسوف وقع في زمن النبي عليه السلام مرّة واحدة يوم مات سيدنا إبراهيم بن محمد عليهما الصلاة والسلام. ووجه تعدد الركوع اضطراب، ووجه الاضطراب: أنه ﷺ كان أطال القيام يومئذ على خلاف عادته الشريفة عليه السلام، وكان النهار قد أظلم، وأظلمت الشمس، وكان الحرّ في درجة الكمال، وأغمي أكثر الناس من الحرّ والظلمة وإطالة قيام النبي عليه السلام، وكانت قد أحضرت الجنّة والنار عند وجه النبي ﷺ، =

.....

عرف = **وجود الحساب الشمسي في العرب**: واعترض رجل من فُطّان حيدرآباد، وقال: إن العرب كانوا غير عالمين بالحساب الشمسي، وفي عهد موسى عليه السلام كان الحساب شمسياً، وفي الحديث أن موسى عليه السلام كان خلص من يد فرعون يوم العاشوراء، فكيف وضع العرب خلوص موسى عليه السلام يوم العاشوراء عاشر شهرهم المحرم؟ واعتراضه هذا غلط؛ فإن العرب كانوا يعلمون الحسابين، في "المعجم" للطبراني بسند حسن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن النبي ﷺ دخل المدينة يوم عاشوراء اليهود وعاشوراؤهم تكون عاشرة شهرهم المسمى بـــ تشرين، وعاشوراء المسلمين منقولة من عاشوراء اليهود، فدل على أن العرب كانوا عالمي الحسابين، وأما محمود باشا فلم يتوجه إلى خسوف القمر أنه وقع في عهده عليه السلام أم لا؟ وبالجملة الواقعة واحدة، والصفات المروية عديدة، والأسانيد قوية، وصنف ابن تيمية كتابا مستقلا في الكسوف، وحاصله إعلال الروايات كلها إلا رواية ركوعين في ركعة، وذكر وجوه الإعلال مفصلة، وقال: إن الشافعي وأحمد والبخاري والبيهقي رحمهم الله أعل الأحاديث إلا حديث ركوعين في ركعة.

أقول: لعلهم أعلوا، وصنيع البخاري أيضاً يدل على إعلاله؛ فإنه لم يخرج أحاديث ركوعين. وأقول: لعل الروايات كانت موقوفة لرفعها الرواة إلى صاحب الشريعة، ولعل مالك بن أنس رحمه الله أيضاً أعلها؛ فإنه لم يخرج =

شيخ = وكان ﷺ في حالة عجيبة وقصة غريبة، كما هي مذكورة في الأحاديث، وكان عليه السلام يقول مرّة: الله أكبر، ومرّة: سبحان الله، ومرّة: لا إله إلا الله، وغيرها، وكل ذلك ثبت بالحديث، فلما سمع المتأخرون "الله أكبر" من النبي عليه السلام، ظنوا أنه ركع، فركعوا على زعمهم، ثم لما قال عليه السلام: سبحان الله، أو غيرها، ظنّ المتأخّرون أنه قال: سمع الله لمن حمده، فقاموا، ثم لما قال ﷺ لفظًا آخر ففهموا أنه ركع ثانيًا، وهكذا، مع أنه لم يكن سوى ركوع واحد، ولذا لم يرو المتقدّمون المتصلون بالنبي ﷺ تعدد الركوع؛ لأنهم كانوا يعلمون أنه عليه السلام ما ركع، وما خرج من الألفاظ مثل: الله أكبر وغيره، فخرج قائمًا لا راكعًا، أو يقال في تأويل تعدد الركوعات: إن النبي عليه السلام لما أطال الركوع تعذّر ذلك على الأطفال والنساء اللذين هما قليل الهمم فقاموا ورفعوا رؤوسهم؛ لينظروا ما ذا حال المتقدّمين، أهم في القيام أم في الركوع؟ فلما رأوا وجدوا بعضًا من المتقدّمين أنه أيضًا رفع رأسه لينظر سابقه، فلما رأى الناظر أنهم في الركوع ركع هو أيضًا، فلما نظر المتأخّرون إليه أنه انتقل من القيام إلى الركوع، ظنّ أنه ركع ثانيًا، ومن رأى ثالثًا ومن رأى رابعًا، ظنّ أنهم ركعوا رابعًا، مع أنه لم يكن شيء منها، وإن قول النبي ﷺ بعد انجلاء الشمس: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلّوا كأقصر صلاتكم، يعني فريضة الصبح، يدل بشرط الإنصاف على مذهب إمامنا أبي حنيفة؛ فإن المقصود من التشبيه أن يكون أفعال المشبه مثل أفعال المشبه به.

والحاصل: أنا لا نسلّم تعدد الركوع، ولو سلّم فلا يمكن العمل، إلا إذا تعيّن مقدار واحد، وهو لم يتعين؛ فإنه قد روي من الركوع إلى خمس ركوعات، ولو سلّم تعيين المقدار الواحد فنقول: إنه ﷺ أمر بعد تمام الصلاة: إذا رأيتم مثل هذا فصلّوا كأقصر صلاتكم يعني الصبح، فأمر بركوع واحد، فترجّح قوله وأمره على فعله.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَأَبِي مَسْعُوْدٍ وَأَبِي بَكْرَةَ وَسَمُرَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَقَبِيْصَةَ الْهِلَالِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوْسَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ.

عرف = في موطئه إلا رواية الركوعين، وأعل البيهقي رواية الثلاث والأربع في "السنن الكبرى".

أدلة الأحناف على وحدة الركوع: وأما أدلتنا على وحدة الركوع فكثيرة، منها ما روى ابن مسعود ﷺ فعله ﷺ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ذكره في "العمدة"، ومنها: ما روى محمود بن لبيد فعله ﷺ، أخرجه أحمد في مسنده، ومنها: ما روى سمرة بن جندب أخرجه أبو داود بسند قوي، وغيره أيضاً أخرجه، ومنها ما رواه قبيصة بن مخارق الهلالي أخرجه أبو داود، ومنها: ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ أخرجه أبو داود والترمذي في شمائله والطحاوي، وفي سند أبي داود عطاء بن السائب، وهو اختلط في آخر عمره، وأخرج عنه البخاري مقروناً مع الغير أي مع أبي بشر في الكوثر، وعطاء تابعي، وأجيب بأن حماد بن سلمة وحماد بن زيد أخذا عنه قبل الاختلاط، والأكثر على أن حماد بن سلمة راوي ما في "أبي داود"، وأخذ عنه قبل الاختلاط، اختاره ابن معين والنسائي والطحاوي، وقيل: إنه أخذ بعد الاختلاط، والتحقيق أن عطاء دخل بصرة مرتين، وأخذ عنه ابن سلمة في المرتين، وأيضاً رواية أبي داود أخرجها ابن خزيمة أيضاً، فتكون صحيحة على شرطه.

ونقول أيضاً: إن الرواية أخرجها النسائي [والطحاوي والحافظ في "الفتح" في باب النفخ في الصلاة] عن سفيان عن عطاء، وأخذ سفيان عن عطاء قبل الاختلاط باتفاق المحدثين، ومنها: رواية نعمان بن بشير رواها الطحاوي وابن خزيمة والنسائي وأبو داود، وفي "أبي داود": فجعل يصلي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها حتى انجلت إلخ، وأعل البيهقي هذه الرواية بأن بين أبي قلابة ونعمان واسطة غير مذكورة ههنا.

أقول: إن كانت الواسطة فبلال بن عامر، وهو ثقة، فلا ريب في جودة الرواية، وتأول فيها الحافظ بأن المراد من الركعتين الركوعان، وسؤاله ﷺ كان بالإشارة. أقول: إن التأويل غير نافذ؛ لأن المسجد كان غاصاً، وكان الناس مجتمعين، وفي الروايات أن البعض غشي عليه وألقي الماء على رأسه، فقول السؤال بالإشارة في مثل هذه الحالة بعيد، وأيضاً قد أخرج الحافظ عن "مصنف عبد الرزاق" مرسلاً عن أبي قلابة وصححه، وفيه أنه ﷺ كان يسأل رجلاً: هل انجلت إلخ؟ وإذا صححه الحافظ فلا بد من قبوله، سيما إذا كان المرسل مقبولاً عند الجمهور، وأيضاً أخرجه أبو داود عن أبي قلابة عن نعمان، فصار متصلاً، ومنها: ما رواه عبد الرحمن بن سمرة، فصارت أدلتنا سبعة.

جواب الشافعية عن أدلة الأحناف والرد على جوابهم: وأجاب الشافعية عن أدلتنا بأن هؤلاء الرواة نافون، واقتصروا الرواية، ولم يذكروا الركوع الثاني، وغيرهم مثبتون والمثبت مقدم على الثاني، أجاب الطحاوي مناظرة أن رواتنا أزيد إثباتاً؛ فإنا نقول ونزيد مع كل ركوع سجدة، وتفصيل هذه المناظرة في "الطحاوي"، =

.....

عرف = وأخرج العيني رواية الركوع الواحد عن علي عن "مسند أحمد"، ورأيت في "مسند أحمد"، ففيه عن علي ﷺ ذكر أربع ركوعات، وفي سنده حنش بن ربيعة، إلا أن نسخ "عمدة القاري" و"مسند أحمد" مملوءة من الأغلاط من الناسخين، ولكني رأيت في سائر الكتب ففيها أربع ركوعات عن علي ﷺ.

جواب الأحناف عن الأحاديث: وأما جواب الأحاديث من جانب الأحناف، فما ذكره المتأولون من التأويلات المعروفة. والجواب ما قال مولانا مد ظله العالي: بأنه ﷺ ركع ركوعات بلا ريب، وأما قوله فهو للأحناف، والقول مقدم على الفعل، وأما القول فرواه أبو داود عن قبيصة الهلالي، قال النبي ﷺ بعد فعله: فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة إلخ، أي الفجر فيكون التشريع القولي للأحناف، وإن قيل من جانب الشافعية: إن تشبيه النبي ﷺ في الركعتين لا في الركوعات، فقال مولانا مد ظله العالي: إن هذا عين جعل البديهي نظرياً، ولا يقبله أحد من العقلاء، وقال الظاهرية في شرح حديث قبيصة: إن مراده أنه إن انكسف الشمس بعد الصبح فصلوا ركعتين، وإن كان بعد الظهر والعصر فصلوا أربع ركعات، لكنه تأويل محض، ويرده ما في رواية البغوي: فصلوا كأخف صلاة صليتموها من المكتوبة، فإذا كان لنا قوله ﷺ، والحديث صريح وصحيح بإقرار المحدثين فسَّر تعدد ركوعه ﷺ في فعله غير واجب علينا.

ولو نتبرع فنقول: إن الركوع الثاني كان ركوعاً عند الآيات وركوع التخشع والتخضع، فالركوع الثاني ليس ركوعا صلويّا، [ورأيت بعد مدة مديدة في "البدائع" عن أبي عبد الله البلخي بعين ما قال مولانا، فعرضت على مولانا فسرّ مولانا مدّ ظله العالي، ولعل أبا عبد الله البلخي أخذه عن محمد بن حسن.] وأما نظائر ركوع الخضوع والآيات فمنها ما في "أبي داود" و"الترمذي" أن ابن عباس ﷺ سجد عند موت ميمونة ﷺ فسئل، فقال: قال النبي ﷺ، بالسجدة عند الآيات، وأي آية عظمى من وفاة زوجة النبي ﷺ، فرفع السجدة عند الآيات إلى صاحب الشريعة، ومنها ما في عامة كتب السير أنه ﷺ دخل مكة، حين أراد فتح مكة، فخرجت بنات مكة يرين النبي ﷺ وشوكة عسكره، فسجد النبي ﷺ على الراحلة، حتى واصل ذقنه الرحل، وكانت في سجدته ألفاظ التضرع والابتهال، ومنها: [في الصحيحين] أنه ﷺ مر بديار ثمود، فلما مر على بئر كانت ناقة صالح ﷺ تشرب منها، أمر أصحابه بالخروج من هذا الوادي مسرعين، ولا يأخذ أحد ماءً من هذا البئر، وأسرع النبي ﷺ وحنى رأسه مقنعاً، فانحناء رأسه كان ركوعاً عند الآية، ومنها: ما في أثرٍ سندُه متوسط: أن أبا بكر ﷺ رأى نغاشياً، فركع عند رؤيته، فركوعه كان ركوع تضرع وخضوع.

فإذن نقول: إنه ﷺ رأى الجنة والنار متمثلين في جدار القبلة كما في الصحيحين، فهذه آية من آيات الله، كما تدل عليه خطبته، فيكون الركوع الثاني ركوع آية وتضرع، وإن قيل: إن المذكور في ما نحن فيه ركوع، وفي الحديث الدال على السجود عند الآية هو سجود، قلت: إن الركوع والسجود لا تخالف بينهما وقد قال أبو حنيفة بجواز الركوع بدل سجود التلاوة في داخل الصلاة وخارجها، وفي "مصنف ابن أبي شيبة": قالت جماعة من التابعين =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيثٌ[عرف] حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوْفٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

أي أربع ركوعات

قَالَ: وَاخْتَلَفَ[شيخ] أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوْفِ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُسِرَّ بِالْقِرَاءَةِ فِيْهَا بِالنَّهَارِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيْهَا كَنَحْوِ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ، وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، يَرَوْنَ الْجَهْرَ فِيْهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجْهَرُ فِيْهَا.

عرف = بجواز أداء سجدة التلاوة في ضمن الركوع، وفي "مصنف ابن أبي شيبة": أن أبا عبد الرحمن السلمي كان إذا قرأ آية سجدة يسلم إلخ، فمراده الركوع والانحناء كما قال أبو حنيفة، فهذا ما ذكر كان تحت المذهب، وأما الجمع بين الأحاديث، فعندي احتمال في جمعها، لكن هذا احتمال محض لا يساعده النقل، ولا أزعم أنه مراد الراوي، وأما الاحتمال من حيث العربية فلا يعد فيه أصلاً، وهو جعل صلاته ﷺ ثمان ركعات بثمان ركوعات وسجودات، ولكن هذا ظرافة محضة، والحق أن الروايات التي أعلها الأئمة معلولة، وأما الجمع بين الروايات الدالة على وحدة الركوع وتثنية الركوع في فعله ﷺ، فلم أجده بما يساعده النقل والرواية، وأما الاحتمالات العقلية فليست بمتعذرة على اللبيب الأريب.

مسامحة الإمام الترمذي رحمه الله: قوله: حديث حسن صحيح: أقول: إن حديث الباب معلول بتاً؛ فإنه أخرجه مسلم وأبو داود سنداً ومتناً، وفيها أربع ركوعات، وههنا ثلاثة ركوعات، وذلك أيضاً معلول على ما مر سابقاً، وفي "مسلم" بعد ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك إلخ، ولم أحصل ما قال مسلم؛ فإنه ذكر عن علي رضي الله عنه مثل ما عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوع أم موقوف، وأما ما وجدت في الخارج ففي "تهذيب الآثار" للطبري: أن علياً رضي الله عنه صلى الكسوف بكوفة، وركع في الأولى خمس ركوعات في الركعة الأولى والثانية، ثم قال بعده: لم يُصلِّ مثل ما صليت أحد بعده ﷺ، والله أعلم، وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما ففي "معاني الآثار": أنه ركع في الأولى ثلاث ركوعات، وفي الثانية ركوعاً واحداً، وأما المرفوعات عن ابن عباس مختلفة، فإن الترمذي روى عنه ركوعين في ركعة، وفي "أبي داود" ومسلم أربع ركوعات، فاختلف الرواة في راوٍ واحدٍ عن فعله عليه السلام.

شيخ: قوله: واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف: اتفق الإمامان السعيدان: أبو حنيفة والشافعي على ترك القراءة بالجهر في الكسوف بقوله عليه السلام: صلاة النهار عجماء، وترك المقلدون إمامهم، تَرَكَ الأحنافُ أبا حنيفة، والشوافعُ الشافعيَّ، وقالوا بالجهر.

وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ، صَحَّ عَنْهُ: أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، وَصَحَّ عَنْهُ: أَنَّهُ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، وَهَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَائِزٌ عَلَى قَدْرِ الْكُسُوْفِ: إِنْ تَطَاوَلَ الْكُسُوْفُ فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ فَهُوَ جَائِزٌ. وَيَرَى أَصْحَابُنَا أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْكُسُوْفِ فِي جَمَاعَةٍ فِي كُسُوْفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ.

أي ركوعات — سهر — بمعنى ركوعات — عرف

٥٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، وَهِيَ دُوْنَ الْأُوْلَى، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ، وَهُوَ دُوْنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ.

بتقديم الزاي مصغرا

سهر: قوله: وهذا عند أهل العلم: قال الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي: ثم عندنا صلاة كسوف الشمس ركعتان بالجماعة كهيئة النافلة، في كل ركعة ركوع واحد، مع تطويل القراءة، من غير خطبة، وليس في خسوف القمر جماعة، وإنما يصلي كل واحد بنفسه، وعند الشافعي: يصلّي كل منهما بجماعة وخطبة، وركوعين في كل ركعة على الوجه المذكور في حديث ابن عباس، وكذا عند أحمد في المشهور من مذهبه، ويجوز عند أكثر أصحابه فرادى أيضًا، وبركوع واحد، وبلا خطبة، ولنا: حديث ابن عمر الناطق بما ذكر، والحال أكشف للرجال؛ لقربهم، وكان الترجيح لروايته، كذا في "الهداية"، والشيخ ابن الهمام أورد أحاديث بروايات متعددة صحيحة وحسنة مثبتة لمذهب الحنفية، وتكلّم على أحاديث تعدد الركوع، فإنها اضطربت فيها الرواة؛ =

عرف: **الاختلاف في مشروعية الجماعة في صلاة الخسوف**: قوله: صلاة الكسوف في جماعة إلخ: قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله: لا جماعة في كسوف القمر، وقال الشافعي رحمه الله: إن في خسوف القمر أيضاً جماعة، وتمسك بالعموم، ولم يذكر أحد من المحدثين خسوف القمر في عهده ﷺ إلا في "سيرة ابن حبان"، والله أعلم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَبِهَذَا الْحَدِيْثِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، يَرَوْنَ صَلَاةَ الْكُسُوْفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَنَحْوًا مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ سِرًّا إِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَتِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ بِتَكْبِيْرٍ وَثَبَتَ قَائِمًا كَمَا هُوَ، وَقَرَأَ أَيْضًا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَنَحْوًا مِنْ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَتِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ تَامَّتَيْنِ، وَيُقِيْمُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ نَحْوًا مِمَّا أَقَامَ فِي رُكُوْعِهِ.

ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَنَحْوًا مِنْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَتِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ بِتَكْبِيْرٍ وَثَبَتَ قَائِمًا، ثُمَّ قَرَأَ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَتِهِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ.

سهر = فإن منهم من روى ركوعين، ومنهم من روى ثلاث ركوعات ونحوها، والاضطراب موجب للضعف، فوجب أن يصلّى على ما هو المعهود، وهو الموافق لروايات الإطلاق، نحو قوله ﷺ: فإذا كان ذلك فصلّوا. والله تعالى أعلم بالصواب.

* * * *

(٧) بَابُ كَيْفَ الْقِرَاءَةُ فِي الْكُسُوْفِ عرف

٥٥٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي كُسُوْفٍ شيخ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ. حلي

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ سَمُرَةَ بنِ جُنْدَبٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

عرف: **المذاهب في صفة قراءة الكسوف**: قوله: باب إلخ: قال أحمد وصاحبا أبي حنيفة ﷺ: يجهر بالقراءة، وقال الشافعي وأبو حنيفة ﷺ: بالإسرار في القراءة، وللقائلين بالجهر رواية عائشة ﷺ، وللقائلين بالإسرار رواية سمرة، والجواب عن رواية عائشة ﷺ أن سمرة كان في صف الرجال و لم يسمع، فكيف سمعت عائشة ﷺ؟ وأجيب بأن عائشة ﷺ كانت في الحجرة، كما قال الحافظ في "الفتح"، وما أتى برواية، نعم هو موجود في الخارج، قال مالك ﷺ: كانوا يقتدون بمن في المسجد من الحجرات، والجواب أن عائشة ﷺ لم تبين القراءة، بل قالت: إنه قرأ نحواً من البقرة فلعله ﷺ جهر كجهره بالقراءة في الظهر والعصر كما في الروايات: "وكان يسمعنا الآية أحياناً"، وسمعت لفظه ﷺ أف أف ورب وأنا فيهم إلخ، كما في "سنن أبي داود"، ويقال أيضاً: إن في "المعجم للطبراني" عن ابن عباس ﷺ قال: كنت في جنب رسول الله ﷺ و لم أسمع قراءته. [وإن الراوي استنبط الجهر من تعيين عائشة ﷺ سورة قرأها ﷺ.]

حلي: قوله: لا نسمع له صوتًا: فيه حجة الحنفية.

شيخ: قوله: عن سمرة بن جندب قال: صلى بنا رسول الله ﷺ في كسوف لا نسمع له صوتا: هذا ما استدل به أبو حنيفة والشافعي في عدم الجهر في الكسوف، واستدل مالك وأحمد وإسحاق على الجهر في صلاة الكسوف، وقالوا في جواب حديث سمرة بن جندب ﷺ: إن عدم سماع سمرة لا يدل على عدم القراءة في الواقع؛ لاحتمال أنه لم يسمع لبعده، والعجب! أنهم كيف قالوا في الجواب، لو كان عدم سماع سمرة بوجه بُعده، فينبغي أن لا تسمع عائشة بطريق أولى؛ لبعدها عن سمرة أيضًا، ونقول في الجواب من حديث عائشة: إنها لم تسمع في الحقيقة، بل وقعت في الغرر من ألفاظ النبي ﷺ؛ فإنه ﷺ لما قال: الله أكبر أو سبحان الله وغيره بالجهر، =

٥٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ سُفْيَانَ ابْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوْفِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيْهَا. سهر حلي

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. عرف وَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ابْنِ حُسَيْنٍ نَحْوَهُ. وَبِهَذَا الْحَدِيْثِ يَقُوْلُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

سهر: قوله: وجهر بالقراءة إلخ: احتجّ به أبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق، وأجابوا عن حديث سمرة ونحوه بأنه يجوز أنه لم يسمع؛ لبعده عنه ﷺ، وحمل المالكية وأبو حنيفة والشافعية وجمهور الفقهاء حديث الجهر على كسوف القمر، واحتجوا بحديث سمرة. والله تعالى أعلم بالصواب، كذا ذكره العيني في "شرح البخاري".

عرف: **مسامحة الترمذي** ﵀: قوله: حديث حسن صحيح: حسَّن الترمذي حديث عائشة ﵂، وفيه سفيان بن حسين، وهو ضعيف في حق الزهري، فالله أعلم.

حلي: قوله: وجهر بالقراءة فيها: قلت: تأويله: أن عادته ﷺ كان الجهر بآية أو آيتين أحيانًا.

شيخ = كما ذكرت في باب الكسوف، فسمعت، فظنّت أنه يقرأ بالجهر، والدليل عليه أنه ما روي عنها أنها قالت: قدرت قيام النبي ﷺ في صلاة الخسوف قدر قراءة سورة البقرة تخميناً، فهذا دليل قوي على أنها لم تسمع، كيف! ولو سمعت فما معنى التخمينة؟ ولقالت صريحًا: إنه ﷺ قرأ بسورة كذا وكذا.

* * * *

عرف شيخ
(٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاة الْخَوْفِ

.....

عرف: **المراد من قول أبي يوسف** رحمه الله: قوله: باب إلخ: نسب إلى أبي يوسف أن صلاة الخوف كانت مقصورة على عهده ﷺ. أقول: لعل مراده أن صلاة الخوف بجماعة واحدة مقصورة على عهده عليه السلام، ويجوز تعدد الأئمة والجماعات بعده، والله أعلم.

أنواع صلاة الخوف عند الأئمة: وأما الصفات الثابتة في الأحاديث فقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله: إن الصفات تبلغ أربعة وعشرين، وقال ابن حزم: إنها أربعة عشر، وابن حزم ثبت، وقال ابن قيم في "الزاد": إن الصفات ستة وأرجع الباقية إلى الستة، وأتى أبو داود بصفات عديدة، يمكن حمل بعضها على بعض لا البعض الآخر، وقال أحمد: كل صفة ثابتة بحديث صحيح، فاخترنا منه وجوزنا باقيتها، كما قال علي القاري، وفي "مراقي الفلاح"، وكذلك في "المستصفى شرح الفقه النافع"، وكذلك في "تجريد القدوري" تصريح الجواز، وكذلك في عبارة للكرخي، فلا يجمد على ظاهر ما في "فتح القدير"؛ فإنه يدل على عدم الجواز، ثم في الصفة المختارة لنا قولان: قول أرباب المتون، وقالوا: تفرغ الطائفة الأولى قبل الثانية في موضع الإمام، ويكون الترتيب، وحينئذ يكثر الإياب والذهاب. وقول لأرباب الشروح، يفوت فيه الترتيب ويقل الإياب والذهاب، وأكثر الأحاديث المرفوعة يؤيد ما في الشروح.

وأما قول أرباب المتون فنادر في الأحاديث، ويطلب تفصيل الصفة المختارة لأهل المتن والشرح في كتب الفقه، وأما الشافعية فاختاروا صفة وجوَّزوا سائرها، والصفة المختارة لهم، وهي أن يصلي الإمام نصف صلاة بطائفة، فإذا فرغ من نصف صلاة بهم تتم هذه الطائفة صلاتهم، ويقوم الإمام ويقرأ وينتظر الطائفة الثانية، فإذا جاءت الثانية فيصلي بهم النصف الباقي، فإذا صلى سلم بنفسه، وتتم الطائفة الثانية صلاتهم، وفي صفتهم تقليل الحركة وترك الترتيب؛ فإن الطائفة الأولى سلمت قبل الإمام، وصفتها عند الشافعية والمالكية متحدة، إلا أن المالكية يقولون: ينتظر الإمام جالساً الطائفة الثانية، فإذا أتموا صلاتهم سلم بهم الإمام، وقال الشافعية: يسلم الإمام بنفسه، =

شيخ: قوله: باب ما جاء في صلاة الخوف: ثبت في ترتيب صلاة الخوف ستة عشرة صورة غالبًا، وأقوى الروايات فيها روايتان: رواية ابن عمر وسهل بن أبي حثمة، فأخذ أبو حنيفة برواية ابن عمر، وأخذ الشافعي برواية ابن أبي حثمة، ولكل وجهة هو موليها. ورجّح سيّد الفقهاء أبو حنيفة رواية ابن عمر؛ لما أنها موافقة للنص القرآني، ولما في اختياره اجتناب عن مفاسد في رواية ابن أبي حثمة، منها الكيفية التي في رواية ابن أبي حثمة لا يتأتى إلا إذا كان العدو جانب الكعبة. ومنها أنه على حسب روايته يلزم خلاف وضع الإمام، يعني اتباع الإمام للمأموم، بأن يقعد الإمام نظرا إلى تمام هذه الطائفة صلاتها، ومجيء الطائفة الأخرى. ومنها فراغ المأموم قبل إمامه، وهو منهي عنه؛ لقوله ﷺ: لا تسبقوني في الركوع والسجود.

٥٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عن سَالِمٍ (عرف)، عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ (حلي) صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوْا، فَقَامُوْا فِي مَقَامِ أُولَئِكَ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ، وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ.

(عبد الله بن عمر)

(سهر عرف)

سهر: قوله: فقام هؤلاء إلخ: تفصيله: أن الطائفة الثانية ذهبوا إلى وجه العدو، وجاءت الأولى إلى مكانهم، وأتّموا صلاتهم منفردين، وسلّموا، وذهبوا إلى وجه العدو، فجاءت الطائفة الثانية، وأتموا منفردين، وسلّموا، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وقال ابن الهمام وقد روى تمام صورة أي "الهداية" موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما من رواية أبي حنيفة، ذكره محمد في "كتاب الآثار"، وساق إسناد الإمام، ولا يخفى أن ذلك مما لا مجال للرأي فيه؛ لأنه تغيّر بالمنافي في الصلاة، فالموقوف فيه كالمرفوع، انتهى كلام ابن الهمام. قال محمد رحمه الله في "كتاب الآثار": أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في صلاة الخوف قال: إذا صلّى الإمام بأصحابه فلتقم طائفة منهم مع الإمام، وطائفة بإزاء العدو، فيصلّي الإمام بالطائفة الذين معه ركعة، ثم تنصرف الطائفة الذين صلّوا مع الإمام، من غير أن يتكلّموا، حتى يقوموا في مقام أصحابهم، وتأتي الطائفة الأولى حتى يصلّوا ركعةً وُحدانًا، ثم ينصرفون، =

عرف = ثم اختلفوا في الآية، فقال الشافعية: إن الآية موافقة لنا وأطنب مفسروهم، وقال الأحناف: إن الآية موافقة لنا، وأطنب الشيخ السيد محمود الآلوسي، [في "تفسير روح البيان" في وجوه المثاني، وكان الشيخ شافعياً، ثم تحول إلى الحنفية، وهو أستاذي بعد سنتين.] وأوَّلَ أن الآية تحتمل الصفتين، وليست بنص في أحدهما؛ فإن لفظ الآية: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا﴾ (النساء: ١٠٢) يؤيدنا؛ فإنه ما قال الله تعالى: "فإذا صلوا"؛ ليكون مستدلاً للشافعية، وأما لفظ: ﴿لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ (النساء:١٠٢) يؤيد قول الشافعية؛ فإن ظاهره أتموا صلاتهم.

الاختلاف في وقت جواز صلاة الخوف: **مسألة**: تجوز صلاة الخوف عندنا بمحض حضور العدو، وقال الشافعية: يشترط تحقق الخوف حقيقة.

حديث ابن عمر رضي الله عنهما مستدل الأحناف وبيان حكم الحديث: قوله: عن سالم عن أبيه: حديث ابن عمر رضي الله عنهما دليل أبي حنيفة، وهذا أصح ما في الباب، والبخاري أخرجه تحت الآية في أول الباب.

مدلول "هؤلاء" في الحديث ووجهه: قوله: فقام هؤلاء إلخ: إن كان المراد من "هؤلاء" الأول: الطائفة الأولى، =

حلي: قوله: أن النبي ﷺ صلى صلاة الخوف إلخ: قلت: بهذه الكيفية قالت الحنفية.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَحُذَيْفَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَهْلِ ابْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَأَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ - وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ صَامِتٍ - وَأَبِي بَكْرَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَقَدْ ذَهَبَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ إِلَى حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةُ الْخَوْفِ عَلَى أَوْجُهٍ، وَمَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَّا حَدِيْثًا صَحِيْحًا، وَأَخْتَارُ حَدِيْثَ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﷺ.

وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: ثَبَتَتْ الرِّوَايَاتُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ،

سهر = فيقومون مقام أصحابهم، وتأتي الطائفة الأخرى حتى يقضوا الركعة التي بقيت عليهم وُحدانًا، قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة، حدثنا الحارث، عن عبد الرحمن، عن ابن عباس مثل ذلك، قال محمد: وبهذا كله نأخذ.

قوله: ثبتت الروايات: قال علي القاري في "المرقاة": أجمعوا على أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت النبي ﷺ، =

عرف = فيكون المذكور في الحديث صفة المتون، وإن كان المراد منه الطائفة الثانية فيكون المذكور في الحديث صفة الشروح. وأقول: التبادر في الحديث صفة الشروح، ووجه التبادر أن غرض الراوي بيان أنهم لما ركعوا ركعة ركعة مع الإمام، فصلوا كيف ما شاء الطائفة الثانية، وكيف ما شاء الطائفة الأولى بلا رعاية الإمام، وأيضاً وجه التبادر أن القريب ذكر الطائفة الثانية، فتكون الإشارة بـ"هؤلاء" الأول إلى الأقرب، وأما صفة المتون فمذكورة في "كتاب الآثار" لمحمد بن حسن ﷺ موقوفاً على ابن عباس ﷺ، وقريب منها ما في "سنن أبي داود" فعل عبد الرحمن بن سمرة، واعلم أن المشي في صلاة الخوف جائز عندنا، ولا تجوز الصلاة ماشياً، وقال الشافعية: تجوز الصلاة ماشياً.

قوله: وقد ذهب مالك بن أنس إلخ: بين قول مالك والشافعي ﷺ فرق يسير ذكرت أولاً.

قوله: وما أعلم في هذا الباب إلا حديثاً صحيحاً: مراده أن كل صفة ثابتة بحديث صحيح، لا أنه لم يصح في هذا الباب إلا حديث واحد؛ فإن هذا المراد يرده قول الترمذي: وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم قال: ثبتت إلخ.

اضطراب الحديث المستدل للشافعية: قوله: حديث سهل بن أبي حثمة: هذا الحديث دليل الشافعية، والحديث عندي مضطرب، وما توجه إلى دفعه أحد من المحدثين، وصورة الاضطرب أن في حديث سهل صفةً في مغازي "البخاري" و"الترمذي" و"ابن ماجه"، مغائرة لما في "مسلم" و"أبي داود" و"النسائي" و"الطحاوي"، والحديث واحد سنداً ومتناً ومرفوع، وليس تعارض العام والخاص، ليعلموا بحمل العام على الخاص.

وَرَأَى أَنَّ كُلَّ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ فَهُوَ جَائِزٌ،(١) وَهَذَا عَلَى قَدْرِ الْخَوْفِ. قَالَ إِسْحَاقُ وَلَسْنَا نَخْتَارُ حَدِيْثَ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﷺ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الرِّوَايَاتِ. وَحَدِيْثُ ابنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْن عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

٥٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَة ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، قَالَ: يَقُوْمُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَتَقُوْمُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ، وُجُوْهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَرْكَعُوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ، ثُمَّ يَذْهَبُوْنَ إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ وَيَجِيْءُ أُولَئِكَ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُوْنَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُوْنَ سَجْدَتَيْنِ.

---

(١) وفي النسخة الهندية: "جائزة" بدل قوله: "جائز".

سهر = وحكي عن المزني أنه قال: هي منسوخة، وعن أبي يوسف: أنها مختصّة برسول الله ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ (النساء: ١٠٢)، وأجيب بأنه قيد واقعي، نحو قوله تعالى: ﴿إِنْ خِفتُم﴾ في صلاة المسافر، ثم اتفقوا على أن جميع الصفات المروية عن النبي ﷺ في صلاة الخوف معتدّ بها، وإنما الخلاف بينهم في الترجيح، قيل: جاءت في الأخبار ستة عشر نوعًا، وقيل: أقل، وقيل: أكثر، وقد أخذ بكل رواية جمعٌ من العلماء، وما أحسن قول أحمد ﷺ: لا حرج على من صلّى بواحدة مما صحّ عنه ﷺ، قال ابن حجر: والجمهور على أن الخوف لا يغير عدد الركعات، انتهى كلام القاري.

حلي: قوله: كل ما روي عن النبي ﷺ في صلاة الخوف فهو جائز: قلت: نقل الشامي عن "المستصفى": أن كل ذلك جائز، والكلام في الأولى.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ. وَقَالَ لِي: اكْتُبْهُ إِلَى جَنْبِهِ، سهر
وَلَسْتُ أَحْفَظُ الْحَدِيْثَ، وَلَكِنَّهُ مِثْلُ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ.
أي بعينه ولفظه أي هذا الحديث

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، لَمْ يَرْفَعْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ سهر
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَهَكَذَا رَوَاهُ أَصْحَابُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ مَوْقُوْفًا، وَرَفَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ.

٥٥٩ - وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً رَكْعَةً، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَانِ، وَلَهُمْ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ. سهر عرف

سهر: قوله: اكتبه: مقولة يحيى، أي قال لي شعبة: اكتب هذا الحديث الذي رويت لك إلى جنب الحديث الذي رويت عن يحيى بن سعيد الأنصاري. (التقرير) قوله: وهذا: [أي ما روى يحيى بن سعيد الأنصاري.]
قوله: ركعتان إلخ: ذكر الركعة والركعتين لبيان الواقع، فلا ينافي ما ورد من أنه كانت له أربع ركعات، وللقوم ركعتين لاختلاف القصّتين، كذا في "المرقاة".

عرف: **الاقتصار على الركعة الواحدة في الخوف والسفر عند البعض وتوجيه الجمهور:** قوله: ركعتان ولهم ركعة ركعة: مذهب إسحاق بن راهويه وبعض السلف، منهم ابن عباس ﷺ: أن المقتدي يصلي نصف صلاة في الخوف، وإن كان الخوف والسفر فيصلي ركعة واحدة، لا قبلها شيء ولا بعدها شيء، وليس هذا مذهب أحد من الفقهاء الأربعة، وقال أتباع الأربعة في حديث الباب: إن المراد أنهم صلوا ركعة مع الإمام وركعة منفردين. =

سهر عرف

(٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي سُجُوْدِ الْقُرْآنِ

٥٦٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: سَجَدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً، مِنْهَا الَّتِي فِي النَّجْمِ.

حلي

سهر: قوله: باب ما جاء في سجود القرآن: [هي عند الجمهور سنة وعند أبي حنيفة واجب.]

عرف = **شرح آخر للحديث**: ولي شرح آخر في هذا الحديث، وهو أن المذكور ههنا هو صفة صلاة الخوف عند الشافعية، أي صلوا ركعتين في ركعة واحدة للإمام، فعبر الراوي بركعة واحدة لهم؛ لأن الركعتين لهم كانتا تحت ركعة واحدة له ﷺ وفي ضمنها.

ومثل هذه الرواية رواية في "النسائي" عن ابن عباس ﷺ؛ فإنه ساق الحديث إلى أن قال: وصلى بهم ركعةً ولم يقضوا إلخ، وزعم العلماء من عدم القضاء عدم الركعة الثانية، وعجز الحافظ عما في "النسائي"، وعندي أنها صفة الشافعية كما قلت، ومثل هذه رواية في "البخاري" و"الطحاوي": أنه ﷺ صلى أربع ركعات والصحابة ركعتين ركعتين، ومرادها عندي ما قلت، أي بقي في حكم الصلاة في طول مدة أربع ركعات من المقتدين، وقال الشافعية: إن فيها: صلى بهم النبي ﷺ مرتين، فيكون فيها تمسك على جواز أداء المفترض خلف المتنفل، وعجز الحنفية عن جوابها إلا الطحاوي، وجوابها عندي: أن فيها صفة الشافعية ووقع تعبير الراوي موهماً، هذا، والله أعلم.

الاختلاف في حكم سجدة التلاوة: قوله: باب إلخ: اختلف العلماء في سجود القرآن من أوجه، منها أن أبا حنيفة ﷺ قائل بوجوب سجدة التلاوة، والشافعي ﷺ يقول بسنتها، - والصحابة أيضاً مختلفون في الوجوب والسنية - وتمسك بحديث زيد بن ثابت ﷺ مرفوعاً وبفعل عمر بن الخطاب ﷺ حين قال: إنها لم تكتب علينا، وسيجيء الكلام فيه، وما أجاب الأحناف شافياً عن فعل عمر بن الخطاب ﷺ.

أدلة الأحناف على وجوب سجدة التلاوة: وأما أدلتنا على الوجوب، فمنها أن أكثر السجود في القرآن بصيغ الأمر، وحمل توارد الصيغ بالأمر على الاستحباب بعيد، وإن قلت: إن الأمر مشترك بين الوجوب والاستحباب على ما قال أبو منصور الماتريدي، فلا يمكن الحمل على الاستحباب إلا بدليل ظاهر، كما في: ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (الجمعة: ١٠)، وقال ابن قيم في "كتاب الصلاة": إن دليل الأحناف هذا قوي، =

حلي: قوله: منها التي في النجم: قلت: فيه السجدة في المفصل.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ.

٥٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُمَرَ - وَهُوَ ابْنُ حَيَّانَ (بضم العين) الدِّمَشْقِيُّ - قَالَ: سَمِعْتُ مُخْبِرًا يُخْبِرُنِي عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: سَجَدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً، مِنْهَا اللَّتِي فِي النَّجْمِ. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ بْنِ وَكِيْعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ.

عرف = ولنا دليل آخر أخرجه مسلم في صحيحه: "إن الشيطان يبكي ويقول: سجد ابن آدم فدخل الجنة، وما سجدت فدخلت النار"، فجعل مدار الجنة والنار السجدة، وقال النووي: إنه لا يمكن الاحتجاج به؛ لأنه قول الشيطان، ونقول: إنه نقله النبي ﷺ وما أنكره، فكيف لا يكون حجة؟ وقال الطحاوي وابن الهمام رحمهما الله: إن سجدات التلاوة على ثلاثة أنواع، بعضها مشتمل على ذكر إطاعة المطيعين، وبعضها على ذكر تمرد المتمردين، وبعضها بصيغة الأمر، فإذا كان هذا فيكون الأمر للتحتم.

الاختلاف في عدد سجود التلاوة: واختلاف آخر في السجود، قال مالك رحمه الله: إن السجود إحدى عشرة سجدة، ولا سجدة في المفصل، وقال أحمد رحمه الله: خمس عشرة سجدة، وقال الشافعي وأبو حنيفة رحمه الله: إن السجدات أربع عشرة، إلا أنه قال الشافعي: في سورة الحج سجدتين ولا سجدة في ص، نعم لو تليت في خارج الصلاة يسجد، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن في الحج سجدة واحدة، وفي ص أيضاً سجدة.

حكم أداء سجدة التلاوة في الركوع: مسألة: ولو تلا آية السجدة في الصلاة، فنوى أداءها في الركوع، تجزئ بشرط أن يركع للصلاة بلا فصل قراءة ثلاث آيات، والمختار عندنا عدم اشتراط نية القوم.

تغليط تقسيم السجدات إلى الفرض وغيره: واعلم أن ما يكون من توزيع السجدات عندنا إلى الفرض والواجب والسنة في هوامش بعض مطبوعات المصحف غلط.

* * * *

(١٠) بَابٌ فِي خُرُوْجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ عرف

٥٦٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، فَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ائْذَنُوْا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ»، عرف فَقَالَ ابْنُهُ: وَاللهِ، لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ، يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا، فَقَالَ: فَعَلَ اللهُ بِكَ وَفَعَلَ، أَقُوْلُ: قَالَ عرف حيلة للفساد يدعو عليه رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَتَقُوْلُ: لَا نَأْذَنُ؟

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﷺ

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

عرف: مسألة خروج النساء وترغيبهن في عدم الخروج: قوله: باب إلخ: ذكرت أولاً أصل مذهب الأحناف، وأما أرباب الفتوى فأفتوا بعدم خروج النسوان إلى المساجد.

قوله: ائذنوا إلخ: هذا لا يدل على ترغيب النساء إلى خروجهن إلى المساجد، بل في خارج حديث الباب ترغيب النسوان إلى أن تصلي في البيت والمخدع، وأما ما في حديث الباب فمراده أن الرجال ليس لهم حق منعهن، وإذا كان الأمر دائراً بين الجماعة يراعى الشريعة كلا الجانبين، مثل ما قلت في حديث: لا يؤم أحد في بيته، ولا يخرج من الأحاديث، وفي مذاهب الأئمة الأربعة توسيع، لا كما زعمه بعض مدعي العمل بالحديث، وفي سائر المذاهب تضييق مما في أصل مذهبنا.

معنى الدغل: قوله: دغلا: الدغل هو الاصطياد مختفياً خلف الشجرة.

سبب غضب عبد الله بن عمر ﷺ على ابنه: قوله: وتقول: لا نأذن: قيل: إن ولد ابن عمر ﷺ هذا واقد، وقيل: بلال، وفي الروايات أن ابن عمر ما تكلم بعد مدة العمر، وأما ولد ابن عمر فلم يقابل الحديث برأيه وقوله، بل كان غرضه صحيحاً، وعبره بعبارة لا تنبغي، فأخذ على لفظه، كما هو مذكور في "تكملة البحر" للطوري: أن أبا يوسف مدح الدُّباء، وروى فيه عنه ﷺ، فقال رجل: ليست بمرضية عندي، فأمر أبو يوسف ﷺ بقتله فتاب الرجل، و لم تكن ثمه إلا الفرق في التعبير لا في الغرض.

* * * *

(١١) بَابٌ عرف فِي كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

٥٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ سهر بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَبْزُقْ عَنْ يَمِيْنِكَ، وَلَكِنْ عرف خَلْفَكَ أَوْ تِلْقَاءَ عرف شِمَالِكَ أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ طَارِقٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَسَمِعْتُ الْجَارُوْدَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُوْلُ: لَمْ يَكْذِبْ شيخ رِبْعِيُّ سهر بْنُ حِرَاشٍ فِي الْإِسْلَامِ كَذْبَةً. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: أَثْبَتُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ.

سهر: قوله: ربعي: بكسر أوّله وسكون الموحدة، ابن حراش: بكسر المهملة وآخره معجمة.

قوله: فلا تبزق عن يمينك: قد علل في الأحاديث بأن في اليمين ملكًا، فلا ينبغي إلقاء البزاق إليه، وأورد عليه أن في اليسار أيضا ملكا، وأجيب بأن ملك اليسار كاتب السيئات، فلا تعلق له بالصلاة، والله تعالى أعلم. (التقرير)

قوله: كذبة: أي عمدًا ولا سهوًا؛ إذ لا مدح للصالحين الثقات في نفي الكذب عمدًا، بل المدح في نفيه عمدًا أو خطأ. (التقرير)

عرف: **مناط النهي عن البزاق**: قوله: باب إلخ: واعلم أن في مناط النهي عن البزاق تسعة أجزاء مستنبطة من الأحاديث، والراجح عنها عندي أنه احترام المواجهة الحاصلة بين الله والمصلي، وسائر الأجزاء راجعة إلى هذا.

قوله: ولكن خلفك: زيادة "خلفك" ليست في غير رواية الترمذي.

قوله: تلقاء شمالك: في بعض الروايات قيد "إذا لم يكن رجل في شمالك"؛ كيلا يقع في يمين ذلك الرجل، وإذا جمعت الطرق فلا يخرج الوسعة في البزاق في المسجد ولا في الصلاة. =

شيخ: قوله: لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة: ونقل في فضائله أنه ﷺ كان دائم الصحة، عديم الضحك، متباكيًا، متحسرًا ومتبذلاً، وسئل عنه وجه عدم الضحك، فقال: كيف يضحك من هو غريق في غمه؟ فإني لا أعلم مسكني في الجنان أم في النيران، وسأضحك في يوم اليقين أني من أهل الجنان؛ فانتهى عمره إلى أن ضحك وقت النزع.

٥٦٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». (سهر) قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(١٢) بَابٌ (عرف) فِي السَّجْدَةِ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ وَ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾

٥٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءٍ (سهر)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (شيخ) ﷺ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ وَ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾

سهر: قوله: وكفارتها دفنها: أي في تراب المسجد ورماده وحصاته إن كان وإلا فيحكها. (بحمع البحار)
قوله: ابن ميناء: [بكسر الميم وسكون التحتية وبنون، وبمد، ويقصر. (المغني)]

عرف = **حكم حديث الباب وبيان الاختلاف فيه**: واتفق الكل أن حكم حديث الباب في من اضطر، ثم في الحديث خلاف بين القاضي عياض والنووي رحمهما الله، قال النووي: إن البزاق في المسجد خطيئة، وقال: إن صدر الحديث في من يصلي في المسجد، وعَجُزَه فيمن يصلي في خارجه، وتمسَّك بحديث: البزاقُ في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وقال القاضي عياض: إن صدر الحديث وعَجُزَه في من يصلي داخل المسجد، إلا أن البزاق في حالة الاضطرار جائز في المسجد، إلا أن الخطيئة في من يبزق ولا يريد دفنها، ولا خطيئة فيمن يريد دفنه، وذهب الحافظ ابن حجر إلى قول القاضي، وأما أنا فأتوقف في هذا.
غرض الباب: قوله: باب إلخ: غرض الانعقاد من هذا الباب الرد على مالك بن أنس رحمه الله؛ فإنه قال: لا سجدة في المفصل، وأجاب الموالك عن حديث الباب بأن السجدة في المفصل كانت في مكة، وإذا هاجر النبي ﷺ إلى المدينة نسخت السجدة، ونطلب منهم الدليل على هذا.

شيخ: قوله: عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله ﷺ في ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ و﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾: وهذا الحديث حجّة على الإمام مالك، حيث لم يقل بالسجود في المفصلات، وقال: إن السجود في المفصلات كانت مشروعة في مكة، ثم نسخ بالمدينة، ووجه الحجة أن أبا هريرة متأخّر الإسلام، أسلم بالمدينة، وأنه يبيّن سجوده مع النبي ﷺ في المفصّلات بالمدينة.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. وَفِي الْحَدِيْثِ أَرْبَعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَرَوْنَ السُّجُوْدَ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ وَ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾

(١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي النَّجْمِ

عرف

٥٦٦ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: سَجَدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْهَا

بالموحدة والزايين المنقوطتين

سهر

سهر: قوله: سجد رسول الله ﷺ إلخ: إنما سجد النبي ﷺ امتثالاً لأمر الله تعالى بالسجود، وشكرًا للنعم العظيمة المعدودة في أول السورة، وسجد المؤمنون متابعةً له ﷺ في امتثال الأمر وإتيان الشكر، وسجد المشركون؛ لسماع أسماء آلهتهم من اللات والعُزّى ومنات، أو لما ظهر من سطوة سلطان العز والجبروت، وسطوع الأنوار العظيمة والكبرياء من توحيد الله عزّ وجلّ وصدق رسول الله ﷺ، حتى لم يبقَ لهم شكّ ولا اختيار، ولا أثر جحود واستكبار، إلا من كان أشقى القوم وأطغاهم وأعتاهم، وهو الذي أخذ كفاً من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته، وأما ما يروى من أنهم سجدوا لما مدح النبي ﷺ أصنامهم بقوله: "تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى"، فقد أبطلوه بوجوه لا تحتاج إلى أن تبين؛ فإن تعمد ذلك كفر صريح، فهو مما لا يمكن أن يصور، وكذا لا يجوز جريانه على لسانه ﷺ سهوًا، فقالوا: إن هذه القصة بهذا الوجه من وضع الزنادقة، ولم ينقله أحد من أصحاب الحديث، لا في الصحاح ولا في التصنيفات الحديثية إلا بعض أهل السير والمؤرّخون المولعون بنقل الغرائب والحكايات. (اللمعات)

عرف: **قصة الباب وإرسال ابن عباس ﷺ الحديث:** قوله: باب إلخ: واقعة الباب واقعة مكة، وأرسل ابن عباس ﷺ الحديث؛ لأنه لم يكن حاضراً في الواقعة، بل لم يكن متولداً على ما اختير أنه كان ابن ثنتي عشرة سنة حين وفاة النبي ﷺ.

- يَعْنِي النَّجْمَ - وَالْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ (عرف حلي) وَالْجِنُّ (عرف) وَالْإِنْسُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَرَوْنَ السُّجُوْدَ فِي سُوْرَةِ النَّجْمِ.

عرف: **الاختلاف في وجه سجدة المشركين**: قوله: والمشركون إلخ: قال البعض: إن وجه سجدة المشركين أن الشيطان أدخل كلامه في كلامه ﷺ، وأجرى لفظه على لسانه ﷺ، واللفظ هذا: "تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لتُرتجى" بعد ذكر "اللات والعزى"، وقيل: ما تكلم النبي ﷺ بهذا اللفظ، بل تكلم به الشيطان على لهجة النبي ﷺ وعلى صورة صوته، وقيل: وهو التحقيق: إن النبي ﷺ تكلم بهذا اللفظ بطوعه، وإنه آية من القرآن العزيز نسخ تلاوتها، وأما المشار إليه بـــ"تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى" الملائكة، وهذا القول نعم الصواب؛ فإن التشبيه بالغرانيق إنما يليق للملائكة؛ لأنهن ذوات أجنحة، ولا يليق تشبيه اللات والعزى بالغرانيق، وأما سجود المشركين على هذا إنما لزعمهم أن الإشارة إلى اللات والعزى، أو يكون تحقق السجدة منهم بالجذبة، كما قال الشاه ولي الله رحمه الله، وأتى العيني والحافظ بروايتين صحيحتين مرفوعتين على القول الثالث الصحيح.

وقال الحذاق: إن القول الأول من اختراع الزنادقة؛ فإنه يرتفع على ذلك عصمة الأنبياء، وأما إلقاء الأمنية فليس بمنحصر على هذا، ولعل معنى الإلقاء على لسانه أنه كان تكلم موهماً أنه من كلامه ﷺ، ثم رواه بعضهم على فهمه في المعنى، وأما القول الثاني فذلك أيضاً بعيد وباطل.

أقول: على تصويب القول الثالث المؤيد بالروايتين كان أهل مكة مطيعين له ﷺ، وكان صناديد المشركين في الطائف، ثم لما رجعوا إلى مكة، انحرف أهل مكة وارتدوا عن دينه ﷺ، وقد أفشى خبر انقياد أهل مكة له ﷺ إلى الأصحاب الذين هاجروا إلى الحبشة، ويؤيد هذا ما في "تاريخ ابن معين" و"معاني الآثار"، ولكن في سنده ابن لهيعة، إلا أنه إذا روى عنه العبادلة تكون فيها شيء قوة، وأيضاً رواها ابن لهيعة من "كتاب المغازي" لمحمد بن عبد الرحمن، وإذا روى عن كتاب تكون روايته معتبرة؛ لأن الكلام فيما إذا روى عن حفظه، فيكون في الرواية شيء من القوة.

ذكر العيني اسم بعض الساجدين من الجن: قوله: والجن إلخ: ذكر العيني اسم بعض الساجدين من الجن، وكان الجن من نصيبين ونينوى، وذكر أرباب الكتب أسماءهم في الصحابيين، وأما كلام أن المشركين كانوا على وضوء أو لا، فليس هذا محله يطلب من موضعه.

حلي: قوله: والمشركون: قلت: بتصرف النبي ﷺ، وفيه إثبات التصرف.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

(١٤) بَابُ مَا جَاءَ مَنْ لَمْ يَسْجُدْ فِيهِ عرف

٥٦٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. سهر

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَتَأَوَّلَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّمَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ؛ لِأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه حِينَ قَرَأَ عرف شيخ

سهر: قوله: فلم يسجد فيها: ليس فيه دلالة على عدم وجوب السجدة كما تمسّك به الشافعي؛ لأن الوجوب ههنا ليس على الفور، ويحتمل أن قراءة زيد كان في وقت الكراهة، أو على غير طهارة، أو كان ذلك لبيان أنه غير واجب على الفور. (اللمعات)

عرف: **تمسك الحجازيين بحديث الباب والجواب عنه من الأحناف**: قوله: فيه: أي في النجم. تمسك الحجازيون بحديث الباب على سنية السجدة؛ فإنها لو كانت واجبة لما تركها النبي ﷺ، وأجاب الأحناف بأنا لا نقول بوجوب الأداء في الفور، كما في ظاهر الرواية لنا، وفي "التاتارخانية" في رواية شاذة عن أبي حنيفة: وجوب أداء السجدة بلا تراخ. وأقول: إن ظاهر الرواية فيمن لا يخاف فوات السجدة، والشاذة في من يخاف فوات الأداء. **بيان إمكان هذا التأويل**: قوله: وتأول بعض أهل العلم إلخ: لا نتأول بهذا، بل بما ذكرنا من الجواب، وأما هذا فيمكن في محل النكتة بما في "فتح القدير": أنه إذا تلا أحدٌ آيةَ السجدة وسمعها جماعة، يستحب لهم أن يجعلوا =

شيخ: قوله: فقال: إنما ترك النبي عليه السلام السجود؛ لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد: هذا التأويل على مذهب الشافعي؛ لأن عنده يجب السجود على السامع اتباعًا للقارئ، فإذا لم يسجد زيد لم يسجد عليه السلام أيضًا، وهذا لا يستقيم على مذهب إمامنا، فالتأويل على مذهبه ما ذكره الترمذي بقوله: "وقالوا: إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد".

فَلَمْ يَسْجُدْ لَمْ يَسْجُدْ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَالُوْا: السَّجْدَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا، ولَمْ يُرَخِّصُوْا فِي تَرْكِهَا، وَقَالُوْا: إِنْ سَمِعَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ فَإِذَا تَوَضَّأَ سَجَدَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ، وَبِهِ يَقُوْلُ إِسْحَاقُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ فِيْهَا وَالْتَمَسَ فَضْلَهَا، وَرَخَّصُوْا فِي تَرْكِهَا، قَالُوْا: إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ، وَاحْتَجُّوْا بِالْحَدِيْثِ الْمَرْفُوْعِ، حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: «قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ»، فَقَالُوْا: لَوْ كَانَتْ السَّجْدَةُ وَاجِبَةً لَمْ يَتْرُكْ النَّبِيُّ ﷺ زَيْدًا رضي الله عنه حَتَّى كَانَ يَسْجُدُ وَيَسْجُدُ النَّبِيُّ ﷺ

وَاحْتَجُّوْا بِحَدِيْثِ عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّهُ قَرَأَ سَجْدَةً عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَرَأَهَا فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ، فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُوْدِ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ، فَلَمْ يَسْجُدْ وَلَمْ يَسْجُدُوْا. فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ.

سهر: قوله: لم يسجد النبي ﷺ: [هذا بناء على أن القارئ بمنزلة الإمام للسامع، فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد السامع أيضاً، كذا ذكره أبو داود في سننه.] قوله: لم تكتب علينا إلا أن نشاء: ظاهره التخيير، لكن من قال بوجوب السجدة قال: إن معناه لم تكتب علينا على الفور، ويمكن أن يقال: لعله كان ذلك مذهب عمر رضي الله عنه، و لم يعلم اتفاق من عداه من الصحابة سوى من كان معه في المجلس، كذا ذكره الشيخ في "اللمعات"، ويوافقه ما ذكره العيني من أنه روي عن مالك أنه قال: إن ذلك مما لم يتبع عليه عمر، ولا عمل به أحد بعده، والله تعالى أعلم.

عرف = صورة الإمامة والاقتداء، ويتوسط الإمام، وليست هذه إمامة واقتداء حقيقة، حتى لو ظهر فساد وضوء الإمام، لا يسري إلى سجدات المقتدين، فهذه نكتة تأخيره ﷺ أداء السجدة.

قوله: واحتجوا بحديث عمر إلخ: ليس هذا مرفوعاً بل أثر عمر رضي الله عنه، وهذا تمسُّك الحجازيين.

بحث وجيز في عدم سجود عمر رضي الله عنه **في "النجم"**: وأما الجواب من جانب الأحناف بأنه موقوف ومذهب عمر رضي الله عنه، فلا يفيد؛ فإنه بمحضر جماعة من الصحابة، فيمكن للشافعية قول: إنه قريب إجماع جمهور الصحابة، فما أجاب أحد جواباً شافياً، وقال العيني بحذف المستثنى المتصل؛ لأنه أصل فيكون المعنى: أنها لم تكتب علينا إلا أن =

.....

عرف = نشاء مكتوبيتها، وقال أيضاً: إن المشيئة يتعلق بالتلاوة لا بالسجدة، وقال الحافظ: إنها تتعلق بالسجدة.
أقول: تأويل العيني فيه أنا إذا قلنا: إن المستثنى منه الوجوب والمستثنى هو التطوع، فيكون الاستثناء أيضاً متصلاً، وليس حد المتصل والمنفصل ما هو مشهور على الألسنة بل تفصيله مذكور في "قطر الندى" و"شرح الشيخ السيد محمود الآلوسي على المقدمة الأندلسية"، وذكر بعضه في "روح المعاني في وجوه المثاني" تحت آية: ﴿إِلَّا خَطَأً﴾ (النساء: ٩٢) آية الكفارة؛ فإنه قال: إن الاستثناء متصل خلاف ما قالوا، وأيضاً يخالف قولَ العيني لفظُ الباب: "فلم يسجد ولم يسجدوا إلخ"؛ فإنه تحقق التلاوة في واقعة الباب.
وأما قول: إنه تأخير السجدة؛ لأن الأداء لا يجب في الفور، فبعيد؛ لأنه لا عذر ونكتة لترك السجدة الآن؛ بخلاف ما مر من واقعة النبي ﷺ، فلم أر جواباً شافياً، وللحافظين كلام في شرحي البخاري، وأجيب بما تيسر لي بأن مراد عمر رضي الله عنه أن السجدة بخصوصها لم تكتب، بل يكفي الانحناء والركوع أيضاً، ويجوز عندنا أداء سجدة التلاوة بالركوع قائماً وقاعداً، والقيام مستحب، والركوع أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها، ورواية أدائها في الخارج في ضمن الركوع موجودة في "الفتاوى الظهيرية" عن أبي حنيفة، نقلها في "الدر المختار"، وفي "التفسير الكبير" أن أبا حنيفة تمسك بآية سجدة "ص" المذكور فيها لفظ الركوع على إجزاء الركوع بدل سجدة التلاوة، وتخصيصه بداخل الصلاة غير لازم، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" آثار من بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يكتفون بالتسليم إذا تلوا آية السجدة، والمراد من التسليم هو الانحناء لا السلام عليكم، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" أن أبا عبد الرحمن السلمي التابعي تلميذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من القراء ويتلو القرآن وهو ماش، فإذا تلا آية السجدة كان ينحني ثمة وهو ماش.
ويؤيدنا ما ذكره الحافظ في الفتح أن وجه الاختلاف في "ص" في السلف أن المذكور فيها لفظ الركوع، فدل على أن بعض السلف رأوا الركوع في حكم السجدة، وأجريت هذا المذكور في الخلاف بين الشافعية والحنفية، فلم أر أثراً من الآثار يدل على أن أحداً تلا آية السجدة ولم يسجد، ولم ينقد ولم يخفض رأسه ولم ينحن، فالحاصل أن مراد عمر رضي الله عنه أن السجدة بخصوصها غير مكتوبة علينا.
اختلاف الحنفية في شرط وجوب السجدة على السامع: واعلم أن الحنفية اختلفوا في شرط وجوب السجدة على السامع: قصده الاستماع وعدمه، والمختار أن القصد ليس بشرط، وأيضاً كان وقع من النبي ﷺ مثل هذا، كما عند أبي داود، ولم يكن التزم السجدة فيها بعد ثم التزمها، كما عند الحاكم وغيره.
اطلاع: ذكر الشيخ عبد الحق في الحاشية، ويوافقه ما ذكره العيني من أنه روي عن مالك رحمه الله أنه قال: إن ذلك مما لم يتبع عليه عمر رضي الله عنه، ولا عمل به أحد بعده.
مراد الإمام مالك رحمه الله: أقول: إنه ليس بذاك بأن في "موطأ مالك" قال مالك رحمه الله: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد إلخ، وهذا خلاف ما قال الشيخ عبد الحق ناقلاً عن مالك رحمه الله؛ فإن مراد مالك رحمه الله نفي وجوب الأداء على المنبر على شاكلة الجماعة.

(١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي صٓ

٥٦٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي «صٓ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ: وَلَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

سهر: قوله: من عزائم السجود: جمع عزيمة، وهي التي أكدت على فعلها، قال العيني: لا خلاف بين الحنفية والشافعية في أن "ص" فيها سجدة تفعل، وإنما الخلاف في أنها من العزائم أم لا، فعند الشافعي ليست من العزائم، وإنما هي سجدة الشكر، تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها، وبه قطع جمهور الشافعية، وعند أبي حنيفة وأصحابه هي من العزائم، وهو قول مالك أيضًا، وعن أحمد كالمذهبين، والمشهور منهما كقول الشافعي، واحتج الشافعي ومن معه بحديث ابن عباس هذا، وله حديث آخر أخرجه النسائي أن النبي ﷺ سجد في ص، فقال: سجدها داود عليه السلام توبةً، ونسجدها شكرًا، وله حديث أخرجه البخاري، ولفظه: رأيت النبي ﷺ يسجد في ص، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده (الأنعام: ٩٠)، قلنا: هذا كله حجة لنا، والعمل بفعل النبي ﷺ أولى من العمل بقول ابن عباس، وكونها توبةً لا ينافي كونها عزيمة، وسجدها داود توبةً، ونحن نسجدها شكرًا؛ لما أنعم الله على داود عليه السلام بالغفران والوعد بالزلفى وحسن المآب، ولهذا لا يسجد عندنا عقيب قوله: ﴿وَأَنَابَ﴾ (ص: ٢٤)، بل عقيب قوله: ﴿وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ (ص: ٤٠)، وروى أبو داود من حديث أبي سعيد ﷺ قال: قرأ رسول الله ﷺ - وهو على المنبر - ص، فلما بلغ السجدة نزل فسجد.

عرف: قوله: حدثنا ابن أبي عمر: في بعض النسخ ابن عمر ﷺ وهذا غلط، والصحيح ابن أبي عمر.

تمسك الشوافع بحديث الباب وذكر الزيلعي أنه حجة لنا: قوله: وليست من عزائم السجود: تمسك الشافعية بهذا الحديث على نفي السجدة في "ص"، ومر الزيلعي على هذا، وجمع الطرق كلها، وقال: ظني أن هذه الروايات بطرقها كونها لنا أولى من كونها علينا.

أقول: كلام الزيلعي نعم الحق كما تدل الطرق، منها: ما في "البخاري" في كتاب التفسير عن ابن عباس ﷺ، ومنها: ما في "البخاري" "ليست من عزائم السجود"، و"رأيت النبي ﷺ يسجد فيها إلخ"، فرجحان ابن عباس إلى السجدة في "ص"، فغرض ابن عباس ﷺ من قوله: "ليست من عزائم السجود" بيان حقيقة سجدة "ص" أي أنها سجدة شكر لنا، وسجدة توبة لداود، كما في "سنن النسائي" مرفوعاً، وأخرج الطحاوي أيضاً رواية ابن عباس، فليراجع إليها؛ فإنها مفيدة لنا، ويمكن أن يقال: إن غرضه أنها ليست من عزائم السجود، بل يكفي الركوع.

وَغَيْرِهِمْ فِي هَذَا، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَسْجُدَ فِيهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ (عرف) وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهَا تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَمْ يَرَوْا السُّجُودَ فِيهَا.

(١٦) بَابٌ (عرف) فِي السَّجْدَةِ فِي الْحَجِّ

٥٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ (سهر)، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ (كمنبر) فِيهَا سَجْدَتَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَنْ (حلي) لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا».

(أي آيتي السجدة وإلا أثم) قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا، فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عُمَرَ (عرف) رضي الله عنهما أَنَّهُمَا قَالَا: فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

سهر: قوله: هاعان: [كذا في نسخ الترمذي والتقريب، وفي القاموس: عاهان.]

عرف: **بيان مذهب الإمام الشافعي** رحمه الله: قوله: والشافعي: لا يقول الشافعي في "ص" بالسجدة في داخل الصلاة، بل يقول باستحبابها في خارج الصلاة، فلا أعلم وجه قول الترمذي هذا.

تمسك الشافعية بحديث الباب والرد عليه: قوله: باب إلخ: تمسك الشافعية بحديث الباب، ونقول: إن في سنده ابن لهيعة، وأما ما في "أبي داود" ففيه قوة شيء ما في الباب؛ فإن فيه: روى عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، وتكون رواية العبادلة [أي عبد الله القعنبي وابن المبارك وابن وهب] عن ابن لهيعة أعدل، لكنها لا تبلغ مرتبة الحسن لذاته، وفي "أبي داود" بسند آخر، ولكن فيه عبد الله بن منين، وهو مستور الحال، فالحاصل أن أحداً من طرق حديث الباب لا يخلو من ضعف أو لين، ولنا ولهم آثار لا مرفوع لأحد، ولهم أثر عمر رضي الله عنه، ولنا أثر ابن عباس رضي الله عنهما، ولو سلمنا أن في الحديث قوة شيء، فنقول: إن سجدة الثانية سجدة صلاتية لا تلاوية؛ فإن المذكور معها ركوع، واستقراء العلماء أن السجدة المذكور بها الركوع سجدة صلاة.

قوله: وابن عمر إلخ: روى الطحاوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن في الحج سجدة واحدة. =

حلي: قوله: ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما: قلت: فيه دليل على وجوب السجدة.

وَرَأَى بَعْضُهُمْ فِيْهَا سَجْدَةً، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ. سهر

سهر: قوله: ورأى بعضهم فيها سجدة: قال محمد في "الموطأ": وكان ابن عباس لا يرى في سورة الحج إلا سجدة واحدة، الأولى لا الثانية، وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.

عرف = **الاختلاف في السجدة في الحج مبني على اختلاف القراءات**: وأقول: ذكر شمس الدين ابن الجزري شيخ القراء في رسالته "النشر في قراءات العشر": أن جزئية التسمية للسورة وعدم جزئيتها مبني على القراءتين؛ فإنها جزء على قراءة، وليست بجزء على قراءة، وكذا الوقف عندنا على ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ وعدم الوقف مبني على اختلاف القراءتين، وهذا ذكره البقاعي عن الحافظ، ذكره الزرقاني، ولقد رضي بهذا السيوطي والقسطلاني وغيرهما.

وأقول: إن الاختلاف في السجدة في الحج لعله مبني على اختلاف القراءات والأحرف، وشبيه هذا ما ذكر بعض الأحناف مثل "رد المحتار" أن موضع السجدة في: ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا﴾ (النمل: ٢٥) يختلف على الاختلاف في تشديد "ألا" وتخفيفها، فلو قرأت مشددة يكون موضع السجدة غير ما يكون على قراءة تخفيفها، روي عن أبي حنيفة رحمه الله أن سجدة الشكر فقط ليست بشيء، ففي تفسير قوله قولان، قيل: نفي السجدة من الرأس، وقيل: نفي كمال الشكر، وهذا القول نسبه الحموي في حاشية "الأشباه والنظائر" إلى محمد بن الحسن رحمه الله، وروي أن مالكاً رحمه الله يقول: لا سجدة للشكر.

* * * *

(١٧) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ مَا يَقُوْلُ فِي سُجُوْدِ الْقُرْآنِ

٥٧٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ خُنَيْسٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ: يَا حَسَنُ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيْدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ، كَأَنِّي أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ، فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتْ الشَّجَرَةُ لِسُجُوْدِي، فَسَمِعْتُهَا وَهِيَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ.

(بسبب هذه السجدة) (ذنبا) (ذخيرة) (عرف)

قَالَ الْحَسَنُ: قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ لِي جَدُّكَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: فَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنه.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

٥٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي سُجُوْدِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: «سَجَدَ (عرف) وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

عرف: **بيان ما يقول في سجود القرآن:** قوله: باب إلخ: عندنا لو سجد في الصلاة يسبح تسبيحات الصلاة، ولو سجد خارجها يقرأ ما هو مأثور. قوله: من عبدك داود: في الحديث سجدة داود بلفظ السجدة، وفي القرآن بلفظ الركوع. **حديث الباب مستدل لنا في حقيقة السجدة:** قوله: سجد وجهي للذي إلخ: هذا مستدلنا على أن حقيقة السجدة وضع الجبهة بشرط وضع إحدى الرجلين؛ فإنه عليه الصلاة والسلام نسب السجدة إلى الوجه؛ فإن حقيقة السجدة يتقوم بالوجه.

(١٨) بَابُ مَا ذُكِرَ فِيمَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ (سهر) مِنْ اللَّيْلِ فَقَضَاهُ بِالنَّهَارِ

٥٧٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ وَعُبَيْدَ اللهِ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ (قوت) نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ (وردة) مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ اللَّيْلِ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُو صَفْوَانَ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَكِّيُّ، وَرَوَى عَنْهُ الْحُمَيْدِيُّ وَكِبَارُ النَّاسِ.

(١٩) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ مِنْ التَّشْدِيْدِ فِي الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

٥٧٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ - وَهُوَ أَبُو الْحَارِثِ الْبَصْرِيُّ، ثِقَةٌ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: «أَمَا (نافية) يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ (سهر) أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ».

سهر: قوله: حزبه: [الحزب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد.]

قوله: يحوّل الله رأسه رأس حمار: قال الأشرف: أن يجعله بليدًا، وإلا فالمسخ غير جائز في هذه الأمة، قال ابن حجر: يحتمل أن يكون على حقيقته فيكون ذلك مسخًا خاصًّا، والممتنع المسخ العام، كما صرّحت به الأحاديث الصحاح، =

قوت: قوله: من نام عن حزبه: بكسر الحاء المهملة وزاي وباء موحدة، وفي رواية "ابن ماجه" بجيم مضمومة وبالهمز مكان الباء الموحدة. وفي رواية "النسائي": "من نام عن حزبه، أو قال: جُزئه" وهو شك من بعض رواته. قال العراقي: وهل المراد به صلاة الليل، أو قراءة القرآن، في صلاة أو غير صلاة يحتمل كلاً من الأمرين.

عرف: قوله: باب إلخ: هذا مكروه تحريماً عندنا، وفي أقوال باقي الأئمة أيضاً ضيق.

قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمَّادٌ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ: إِنَّمَا (عرف) قَالَ: «أَمَا يَخْشَى (سهر)».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَـذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَمُحَمَّـدُ بْنُ زِيَادٍ هُوَ بَصْرِيٌّ ثِقَـةٌ، يُكْنَى أَبَا الْحَارِثِ.

سهر = وأن يكون مجازًا عن البلادة، ويؤيد الأول ما حكي عن بعض المحدّثين: أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بها، فقرأ عليه جملة، ولكنه كان يجعل بينه وبينه حجابًا ولم يرَ وجهه، فلما طالت ملازمته له ورأى حرصه على الحديث، كشف له الستر، فرأى وجهه وجه حمار، فقال له: احذر - يا بني - أن تسبق الإمام؛ فإني لما مرّ في الحديث استبعدت وقوعه، فسبقت الإمام، فصار وجهي كما ترى.

قوله: أما يخشى: [غرضه من هذا القول دفع توهم من قال: إنا نشاهد من الناس الرفع قبل الإمام ولا يحول رأسه، فقال محمد: إن قوله: "أما يخشى" ورد البتة، لكن المراد منه إما التهديد أو يكون في البرزخ أو في النار. والله تعالى أعلم.]

عرف: **غرض قول النبي** ﷺ: قوله: إنما قال: أما يخشى: غرضه أن قوله عليه السلام هذا إنما هو تهديد وتخويف لا إخبار؛ لأن خبر الشارع لا بد من وقوعه.

وأقول: لعله يكون التحويل في القيامة حقيقة؛ فإن في القيامة تكون المعاني مصورة.

* * * *

(٢٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُصَلِّي الْفَرِيْضَةَ ثُمَّ يَؤُمُّ النَّاسَ بَعْدَ ذَلِكَ

عرف

٥٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما:

شيخ

عرف: **المذاهب في اقتداء المفترض خلف المتنفل**: قوله: باب إلخ: هذه مسألة اقتداء المفترض خلف المتنفل، وذلك جائز عند الشافعي رحمه الله، وغير جائز عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله، وعند أحمد رحمه الله روايتان، ورجح أبو البركات مجد الدين ابن تيمية في "المنتقى" رواية عدم الجواز، [والترجيح إنما هو مفهوم من كتابه، لا أنه صرح به.] وفي "تمهيد أبي عمر": إن عدم الجواز مذهب جمهور العلماء والفقهاء.

شيخ: قوله: عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلّي مع رسول الله ﷺ المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم: الأصل في هذا الباب: أنه لا يجوز اقتداء المفترض خلف المتنفّل عندنا، وعند الشافعي يجوز، وكذا اقتداء مفترض خلف مفترض آخر، واستدلّ الشافعي برواية معاذ بن جبل، وحمل المغرب على العشاء، وقالوا: إن معاذ ابن جبل كان يصلّي مع النبي ﷺ الفريضة، ثم يأتي ويؤمّ قومهم فرائضهم، وكانت صلاته نفلاً. قال شيخنا مدّ ظلّه: لا يصحّ استدلال الشافعي بحديث معاذ بن جبل؛ فإن لفظ المغرب يستعمل في معنى العشاء، لكنه قليل نادر جدًّا، وأما استعمال العشاء في المغرب فكثير شائع في العلوم، فعلى أيّ وجه أخذ الشافعي فلا يصحّ الاستدلال؛ لأنه لو أخذ العشاء فنسلّم، لكنه لا يصحّ تخصيصه بأن معاذًا كان يصلّي مع النبي ﷺ الفرائض ويؤمّ القوم النوافل، والتخصيص لا دليل عليه؛ فإنه يحتمل أنه صلّى مع النبي ﷺ النوافل ويصلّي مع قومه الفرائض، وهذا الاحتمال مساوٍ لاحتمال الشافعي، وهو مستدلّ، ويضرّه الاحتمال لقول أهل الأصول: إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. فلا يتمّ استدلاله حتى ينفي احتماله، فنحن لا نؤوّل في المغرب، بل نبقيه على حاله، وإن لم يحمل الشافعي على العشاء، بل على المغرب، فلا يصحّ أيضًا؛ لأنه إما أن معاذًا يصلي مع النبي ﷺ فريضة المغرب، ويؤمّ قومهم النافلة، وهذا لا يجوز عند الشافعي؛ لأن تعدّد ركعات النفل بثلاث لا يجوز عنده، ولو صلّى معاذ مع النبي ﷺ النوافل، فلا يجوز عنده أيضًا النوافل بثلاث ركعات.

فالحاصل: أن الشافعي يضرّه كل حال، أعمّ من أن يقول: إن هذه القصة في العشاء أو المغرب، فلو حمل في العشاء فيضرّه احتمال الجانب المخالف، وإن حمل على المغرب فيضرّه النوافل بثلاث ركعات مع احتمال الجانب الآخر، وأما أبو حنيفة فلا يضرّه شيء؛ لأنه يقول: إن هذه قصّة من قبل نسخ تعدّد الفريضة في وقت واحد، وأما بعد النسخ فلا يجوز، ولا يصحّ اقتداء المفترض خلف المتنفّل أو مفترض آخر؛ لأن صلاة الإمام والمقتدي واحدة، والاتحاد ينافي الاختلاف، والاتحاد وإن لم يعلم من الأحاديث صراحة، لكنها علم بإشارات ودلالات، منها فساد صلاة المقتدي بفساد صلاة الإمام، وصحّتها بصحتها. =

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ. عرف

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

عرف: **بيان تعليل لفظ المغرب**: قوله: كان يصلي مع رسول الله ﷺ المغرب إلخ: قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار": إن لفظ المغرب معلول لتصريح العشاء في سائر الروايات، وعبارة البيهقي تشير إلى الاتفاق على الإعلال، وتأول البعض في لفظ المغرب.

تمسك الشافعية بحديث الباب وجواب الطحاوي عنه بالتفصيل: تمسك الشافعية بحديث الباب على جواز الاقتداء المذكور، وقالوا: إن معاذاً ﷺ كان يصلي الفريضة خلفه ﷺ، ويتطوع، أي يعيد في بني سلمة وكانت تقع نافلة، وأجاب الطحاوي عن هذا بثلاثة أوجه: أحدها: أنا لا نسلم أن معاذا ﷺ كان يصلي الفريضة خلفه ﷺ، والإعادة في بني سلمة؛ فإنا نقول بعكسه أي كان يصلي خلفه ﷺ صلاة العشاء أي صلاته ﷺ، ولكنه ما كان يريد به إسقاط ما في الذمة والفريضة، بل كان يريد إسقاط ما في الذمة في بني سلمة في صورة من يريد أداء صلاة الإمام خلفه، وما أراد فيها إسقاط الفريضة (كما في الطحاوي) تكون صلاته نافلة في المآل، وأنا عبرت بهذا التعبير كيلا يخالفنا لفظ الراوي، وأما المشهور على الألسنة من قول: إن معاذاً ﷺ كان يتطوع خلفه ﷺ من أول الأمر، فيخالفه لفظ الراوي ولا يقبله عاقل، ولهذا عدلت من التعبير المشهور إلى تعبير الطحاوي، ولله در القائل: والحق قد يعتريه سوء تعبير. فالحاصل أنا قلنا بعكس ما قالوا، وأيضاً نقول: إن الناقل هو جابر بن عبد الله، و لم يطلع على ما نوى معاذ، وما أفصح معاذ بنيته.

والوجه الثاني: أن تمسككم إنما يصح لو كان فعل معاذ بلغ النبي ﷺ وقرره النبي ﷺ، ونقول: إنه ﷺ لما بلغه فعل معاذٍ ﷺ أنكره، كما في "معاني الآثار" أن سليماً شكا إلى النبي ﷺ تطويل قراءة معاذ ﷺ، فقال النبي ﷺ: أفتان أنت يا معاذ؟ إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك إلخ، ورجال الحديث ثقات، أخرجه أحمد =

شيخ = ومنها أن الإمام يجب أن يكون متورعًا ومتدينًا ومتقيًا وعالمًا وعابدًا ومتّبعًا للسنة، ولولا الاتحاد فما الفائدة في اتقاء الإمام؟ فعلم أن من الإمام إفادة، ومن المأموم استفادة. ومنها: قوله ﷺ: الإمام ضامن أي صلاة المقتدي في ضمن صلاة الإمام. ومنها: سهو الإمام سهو المأموم، وإن لم يسه المأموم.

ومنها أن سجدة التلاوة للإمام سجدة للمقتدي، مع أنهم اتفقوا أن سجود التلاوة لا تجب إلا على من تلا أو سمع، و لم يسمع المأموم في الصلاة السريّة، ولذا قال الإمام أبو حنيفة بعدم وجوب الفاتحة على المأموم بصلاة إمامه، فجميع ما ذكرنا يدلّ على اتحاد صلاة المأموم بصلاة إمامه، فلذا لم يجز اقتداء المفترض خلف المتنفّل أو مفترض آخر. فقصّة معاذ بن جبل محمول على الابتداء، ولو لم يحمل على الابتداء، ويقال في العشاء، فيجوز إذا كان صلى خلفه ﷺ النافلة، ولو حمل على المغرب فلا يصح أيضًا؛ لكراهة النافلة بالثلاث، ولا يصحّ استدلال الشافعي به، أعمّ من أن يكون المغرب؛ لكراهة النفل عنده بثلاث ركعات، وإن كان عشاء فلاحتمال الجانب المخالف.

.....

عرف = في مسنده مرسلا بسند قوي سنداً ومتناً، ومر الحافظ على هذا الحديث، وأجاب عنه بتقدير العبارة بأن المراد إما أن تصلي معي فقط، وإما أن تخفف على قومك إلخ، ونقول: إن التقدير خلاف الأصل. وأقول: إن قوله ﷺ: إما أن تصلي معي يدل على أن معاذاً رضي الله عنه لم يكن يصلي خلفه ﷺ الصلاة المعهودة، أي بنية إسقاط ما في الذمة، ثم رأيت في عبارة أبي البركات مجد الدين ابن تيمية قريب ما قلت هذا.

والوجه الثالث للجواب: أن فعل معاذ رضي الله عنه هذا إنما هو قبل نسخ تكرار الصلاة في وقت واحد، وليعلم أن نسخ التكرار يستثنى منه ثلاث صور لأحاديث أخر، إحداها: من صلى منفرداً ثم وجد الجماعة، فأراد إحراز ثواب الجماعة لنفسه. وثانيتها: أن يصلي بالجماعة؛ ليحصل ثواب الجماعة للغير بعد أن صلى بنفسه بالجماعة مثل فعل علي وأبي بكر رضي الله عنهما. وثالثتها: أنه صلى منفرداً في عهد أئمة الجَور، ثم ابتلي واضطر إلى إعادة ما صلى.

ثم مر ابن دقيق العيد رحمه الله في "عمدة الأحكام" على أجوبة الطحاوي، ولما مر على الجواب الثالث قال: لم يذكر الطحاوي أن تكرار الصلاة كان جائزاً في حينٍ ما؛ فإنه لم يأت بالسند، ولما مر الحافظ على كلام ابن دقيق العيد قال: إنه لم يطلع على كلام الطحاوي؛ فإنه قد أسند قوله، وأتى بالرواية في صلاة الخوف أن أهل العوالي كانوا يصلون مرتين، فنهاهم رسول الله ﷺ أن يصلوا صلاة في يوم مرتين إلخ، لما مرَّ الحافظ عليه ما تكلم في سنده جرحاً وتعديلاً.

أقول: إن رجال السند ثقات ومعروفون إلا خالد بن أيمن المعافري؛ فإنه ليس بمذكور في كتب الرجال، ولكنه لا يضرنا؛ فإن قراءة عمرو بن شعيب تلك الرواية على سعيد بن المسيب، وتصديق ابن المسيب الرواية كافٍ لنا؛ لأن سعيد ابن المسيب لا ريب في ثقته؛ فإن الشافعي يقبل مراسيله، وهو من أفضل التابعين، وقيل: الأفضل أويس القرني، وقيل: زين العابدين. ثم أقول: إن خالد بن أيمن المعافري هو حفيد أم أيمن وابن أيمن، ولي في هذا قرائن، منها: أن في "مسند أحمد" راوياً خالد بن عبيد المعافري، وعلم من الخارج أن عبيداً زوج أم أيمن قبل أن نكحها زيد بن حارثة، ويقولون: إن عبيداً معافري، فعلمت أن خالداً في "الطحاوي" هو عين خالد في "مسند أحمد"، إلا أنه نسب في "الطحاوي" إلى أبيه أي أيمن، وفي "مسند أحمد" نسب إلى جده عبيد، فأصل نسبه خالد بن أيمن بن عبيد المعافري وقرائن أخر، وهذا كان تبرعاً مني؛ لأن خالداً ليس بموقوف عليه لمستدلنا، بل صدقه سعيد.

معارضة الطحاوي الشافعية برواية ابن عمر رضي الله عنهما وبيان تأويل الشافعية فيها والرد عليه: ثم عارض الطحاوي الشافعية برواية مرفوعة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، وفي بعض الألفاظ: لا تصلوا صلاةً مكتوبةً في يوم مرتين، أخرجها النسائي وأبو داود وغيرهما، وتأول الشافعية فيها بأن مراده النهي عن التكرار بلا سبب، ويكون التكرار بالاختيار كما قال الخطابي.

أقول: إن صلاة معاذ رضي الله عنه خلفه ﷺ كانت أفضل، فأي سبب لإعادته صلاته؟ وإن قيل: كان معاذ رضي الله عنه أقرأهم ولم يكن في بني سلمة قارئاً، فهذا الاحتمال بعيد غاية البعد؛ فإن فيهم جابراً وغيره، وهل يقول أحد: إنهم كانوا غير قارئين قدر ما تصح به الصلاة؟ وتأول بعضهم بأن مورد النهي إنما من صلى بالجماعة، ثم أعادها في الجماعة، ثم إذا يذكرون هذه المسألة، فيقول البعض: إن كانت الجماعة الثانية ذات فضيلة يعيدها وإلا فلا، والبعض يترددون =

.....

عرف = في المسألة، ونقول: إن أية جماعة أفضل من جماعة يكون إمامها نبي الله ﷺ؟ والحق أن دليلنا ناهض، ومعارضة الطحاوي قوية، ونقول: إن النهي منسحب على فعل معاذ ﷺ أيضاً، وفعل معاذ ﷺ متقدم؛ فإنه قبل غزوة أحد؛ لما أن سليماً لما شكا إلى النبي ﷺ، قال معاذ: إنك منافق، قال سليم: ستعلم أني منافق أم مخلص لو جاء الله بأمر بيننا، فشهد سليم أحداً واستشهد، وقال معاذ ﷺ: صدق الرجل، فدل على أن فعل معاذ ﷺ متقدم، ثم نخرج الجزئيات الثلاثة الواردة المذكورة أولاً من حديث ابن عمر ﷺ؛ ولكنه منسحب على فعل معاذ ﷺ كما يدل تبويب أبي داود: باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد؟ ثم ذكر تحته حديث ابن عمر، وفعل ابن عمر عن سليمان قال: أتيت ابن عمر ﷺ على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال قد صليت، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، وكذلك تبويب النسائي سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة، ثم ذكر تحته حديث ابن عمر ﷺ.

الإيراد على جواب الطحاوي ودفعه: ثم أورد على جوابنا الأول بأن في "سنن الدارقطني" و"البيهقي"، ورواية الشافعي زيادة: "هي له تطوع ولهم فريضة إلخ" في رواية جابر.

أقول: نقل أبو البركات ابن تيمية عن أحمد ﷺ كما في "العمدة"، وعن ابن الجوزي وابن العربي عن أحمد بن حنبل: أخشى أن لا تكون هذه الزيادة محفوظة إلخ، أي لعلها من إدراج الراوي، وبعض الحفاظ الآخرين أيضاً أعلوها.

وأقول: إن هذه الزيادة إنما هي من ابن جريج عن ابن دينار، ولا يذكرها غير ابن جريج، وتدل عليه فتيا ابن جريج.

وأقول أيضاً: في "مختصر المزني" و"مسند الشافعي"، قال المزني والأصم صاحب النسخة: "إن هذه الزيادة وجدها عن ابن جريج عن ابن دينار، ولم تكن هذه عندي" فدل قوله إن هذه الزيادة ليست في رواية الشافعي، فكيف يقولون: إنها في رواية الشافعي؟ ثم نتنزل، ونقول: إن معنى "هذه الزيادة" إنها له تطوع، أي خصلته هذه تطوع ويطوع نفسه، لا أن كانت صلاته تطوعاً، سيما إذا كان في لفظ الدارقطني: "وهي له نافلة" أي مجاناً لا التطوع، وقد يطلق لفظ "النافلة" على الفريضة، كما قلت في أول الكتاب في بحث صلاة أئمة الجور.

ثم لي جواب آخر كنت استخرجته، ثم رأيت بعد مدة في شرح أبي بكر ابن العربي على الترمذي بعين ما قلت، وصورة الجواب: أن معاذاً ﷺ لم يكن يصلي بالقوم صلاته خلفه ﷺ في ذلك اليوم في ذلك الوقت، بل في يوم آخر، ولا لفظ يدل على أنه يصلي بهم صلاته خلفه ﷺ في ذلك اليوم والوقت إلا ما في "البخاري" أو غيره: "ويصلي بهم تلك الصلاة إلخ"، ومراده عندي أن التشبيه إنما هو في الإطالة، وكان يتعلم منه ﷺ تطويل القراءة في يوم، ثم يجريه على من يقتديه في يوم آخر، ونظير التشبيه في الإطالة ما مر في "الترمذي" في خطبة الاستسقاء "ولم يخطب خطبتكم هذه إلخ" أي مطولة، وأما ما في "أبي داود" باب تخفيف الصلاة عن جابر إلخ، فأخبر النبي ﷺ ليلة الصلاة، وقال مرة: العشاء، فصلى معاذ ﷺ مع النبي ﷺ، ثم جاء يؤم قومه، فقرأ البقرة إلخ، فمراده أنه تعلم التأخير عنه ﷺ يوماً، ثم أجراه على قومه في يوم آخر. =

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا: الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، قَالُوْا: إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فِي الْمَكْتُوْبَةِ وَقَدْ كَانَ صَلَّاهَا قَبْلَ ذَلِكَ: أَنَّ صَلَاةَ مَنْ ائْتَمَّ بِهِ جَائِزَةٌ. سهر وَاحْتَجُّوْا بِحَدِيْثِ جَابِرٍ ﷺ فِي قِصَّةِ مُعَاذٍ ﷺ، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ ﷺ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهَا صَلَاةُ الظُّهْرِ فَائْتَمَّ بِهِ، قَالَ: صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ.

وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ: إِذَا ائْتَمَّ قَوْمٌ بِإِمَامٍ وَهُوَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهَا الظُّهْرُ فَصَلَّى بِهِمْ وَاقْتَدَوْا بِهِ، عرف فَإِنَّ صَلَاةَ الْمُقْتَدِي فَاسِدَةٌ إِذَا اخْتَلَفَ نِيَّةُ الْإِمَامِ وَنِيَّةُ الْمَأْمُومِ.

سهر: قوله: واحتجوا بحديث جابر إلخ: أجيب بأن الاحتجاج من باب ترك الإنكار من النبي ﷺ وشرط ذلك، وجاز عدمه، يدل عليه ما رواه الإمام أحمد عن سليم - رجل من بني سلمة - أنه أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام، ونكون في أعمالنا بالنهار، فينادي بالصلاة، فنخرج عليه، فيطول علينا، فقال له ﷺ: يا معاذ، لا تكن فتّانًا، إما أن تصلّي معي، وإما أن تخفّف على قومك، فشرع له أحد الأمرين: الصلاة معه ولا يصلّي بقومه، أو الصلاة بقومه على وجه التخفيف ولا يصلّي معه، وهذا أفاد منعه من الإمامة إذا صلّى معه ﷺ، ولا يمنع إمامته مطلقًا بالاتفاق، فعلم أن منعه من الفرض، كذا ذكر الشيخ ابن الهمام. (اللمعات)

عرف = ثم أقول: إن وقائع معاذ ﷺ متعددة؛ فإن في "البخاري" رواية تطويل معاذ ﷺ صلاة الصبح، ومر عليها الحافظ، وقال: قيل: إنه معاذ، والحق أنه أبي بن كعب؛ لأن الواقعة واقعة قبا، وإمام قبا كان أُبيّ ﷺ. أقول: إن الرواية التي تمسك بها الحافظ أنه أبي بن كعب ﷺ في سندها عيسى بن جارية، وضعفه أكثر المحدثين، وعندي رواية صريحة في أن معاذاً ﷺ كان إمام قبا أيضاً في وقت ما.

وأقول: إنه لم يثبت في رواية من الروايات أن معاذاً ﷺ صلى الفجر خلفه ﷺ، ثم أتى بني سلمة أو قبا، فإذا لم يثبت فنقول: إنه لا يصلي بهم الصلاة التي صلاها خلفه ﷺ في ذلك اليوم والوقت، والله أعلم بالصواب.

استدلال بعض الأحناف والرد عليه: قوله: فإن صلاة المقتدي فاسدة إلخ: احتج بعض الأحناف على الفساد برواية: إنما جعل الإمام ليؤتم به إلخ.

أقول: لا يحتج بهذا؛ فإن مراده أن الإمام إمام في أداء الأفعال، ولا دخل فيه للنية، والله أعلم وعلمه أتم.

(٢١) بَابُ مَا ذُكِرَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي السُّجُوْدِ عَلَى الثَّوْبِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

عرف

٥٧٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ.

قوت

سهر

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ وَكِيْعٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

سهر: قوله: بالظهائر: [جمع ظهيرة وهي شدة الحر في نصف النهار.]

قوت: قوله: حدثنا أحمد بن محمد: هو ابن موسى المروزي السمسَار يلقب مردويه، وترك بيانه؛ لأنه مشهورٌ بالرواية عن ابن المبارك.

قوله: بالظهائر: جمع ظهيرة كشعاير، جمع شعيرة: وهي الهاجرة.

عرف: **الاختلاف في السجود على الثوب الملبوس:** قوله: باب إلخ: وقال الشافعي ﷺ: لا تصح الصلاة والسجدة على الثوب الذي لبسه المصلي، وقال أبو حنيفة: تصح الصلاة على الثوب الملبوس له، وظاهر حديث الباب لأبي حنيفة ﷺ.

* * * *

(٢٢) بَابُ مَا ذُكِرَ مِمَّا يُسْتَحَبُّ مِنَ الجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ بَعدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

عرف

٥٧٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٥٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ظِلَالٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ». قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ أَبِي ظِلَالٍ، فَقَالَ: هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيْثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَاسْمُهُ هِلَالٌ.

كناية عن توثيقه — البخاري

عرف: قوله: باب إلخ: الحديث القولي في مضمون الباب ثابت وصحيح، وأما فعله عليه الصلاة والسلام فنادر.

بيان الاستحباب للإمام والمصلي: ويستحب للإمام والمصلي تبديل الموضع الذي صلى فيه المكتوبة، وفي حق الإمام زيادة تأكيد؛ لما في "مسلم" عن معاوية رضي الله عنه: "أمرنا أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج إلى آخره".

قوله: كان النبي ﷺ إلخ: هل هذا الفعل إلا نادر؟ وعبره الراوي بطريق العادة والاستمرار.

الأقوال في الغرض من التشبيه: قوله: كأجر حجة وعمرة: التشبيه يمكن أن يكون في إلحاق العبادة الصغيرة بالكبيرة، لا بيان أن هذا المصلي أحرز ثواب حجة وعمرة، واختار الشارحون الثاني.

وأقول: إن حديث الباب يفيد بظاهره أن تقديم الحج على العمرة أيضاً شاكلة العبادة وإن كان مفرداً لا قارناً أو متمتعاً، خلاف ما قال ابن قيم في "الزاد": إن السنة تقديم العمرة على الحج، والله أعلم.

(٢٣) بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

عرف شيخ سهر

٥٧٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا، وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ.

سهر قوت

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. وَقَدْ خَالَفَ وَكِيْعٌ الْفَضْلَ بْنَ مُوْسَى فِي رِوَايَتِهِ.

٥٧٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ ﷺ.

سهر: قوله: ما ذكر في الالتفات في الصلاة: اعلم أن الالتفات على ثلاثة أقسام: الأول: أن يلتفت بمؤخّر عينه، ولا يدير خدّه، وهو جائز بلا كراهة، وهو الذي نقل عنه ﷺ. والثاني: أن يدير خدّه بحيث لم يحول صدره من القبلة، وهو مكروه غير مفسد. والثالث: أن يلوي عنقه مع تحويل الصدر، وهو حرام، مفسد للصلاة.

قوله: يلحظ: [اللحظ: النظر بشق العين الذي يلي الصدغ.]

قوت: قوله: يلحظ: بفتح الحاء المهملة وبالظاء المعجمة، وهو النظر بطرف العين الذي يلي الصدغ.

عرف: **معنى الالتفات وبيان حكمه**: قوله: باب إلخ: من اللفتة، أي بِلَيِّ العنق، ويجوز النظر بالعين عندنا، ويكره بِلَيِّ العنق، وأما بِلَيِّ الصدر فمفسد للصلاة، والمذكور في الحديث هو النظر بِلَيِّ العنق.

شيخ: قوله: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة: الالتفات على ثلاثة أقسام: بالعين وبالرأس وبالصدر. الأول جائز بالاتفاق بلا كراهية، وخلاف الأولى. والثاني جائز في الضرورة. والثالث لا يجوز بحال، بل يفسد الصلاة.

٥٨٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الْبَصْرِيُّ أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَنَس ﷺ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا بُنَيَّ، إِيَّاكَ وَالْاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الْاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ، لَا فِي الْفَرِيْضَةِ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. عرف

٥٨١ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. سهر عرف

سهر: قوله: اختلاس: افتعال من الخلس، وهو السلب أي استلاب وأخذ بسرعة، وقوله: يختلسه، أي يحمله على هذا الفعل، أي يختلسه من كمال صلاة العبد، قال المظهر: من التفت يمينًا وشمالاً و لم يحول صدره من القبلة، لم يبطل صلاته، لكن الشيطان يسلب كمال صلاته، وإن حوله بطلت، كذا في "المرقاة".

عرف: الفرق بين الفريضة والتطوع: قوله: ففي التطوع إلخ: دل الحديث على أن بين الفريضة والتطوع فرقاً، وكذلك في الفقه؛ فإن النافلة جائزة جالساً لا الفريضة.

المراد بالاختلاس: قوله: اختلاس إلخ: (ربوون) أي تكون الصلاة مقطوعة بعض الأجزاء؛ لما في "سنن أبي داود": أن البعض يرجع بعشر الصلاة، وبعضهم بربعها، وبعضهم بنصفها، وهكذا.

* * * *

(٢٤) بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ عرف

٥٨٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ إِلَّا مَا رُوِيَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ فَلْيَسْجُدْ، وَلَا تُجْزِئُهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ إِذَا فَاتَهُ الرُّكُوعُ مَعَ الْإِمَامِ.

وَاخْتَارَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَ الْإِمَامِ، وَذَكَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ فَقَالَ: لَعَلَّهُ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ تِلْكَ السَّجْدَةِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ.

عرف: **حكم مدرك الركوع عند الجمهور وأبي هريرة** ﷺ: قوله: باب إلخ: مدرك الركوع مدرك الركعة عند الجمهور، وقال أبو هريرة ﷺ: إن مدرك الركوع مدرك الركعة بشرط أن يدرك الإمام قبل انحناء الإمام إلى الركوع، ولا يجب إدراك القراءة؛ لما في "موطأ مالك".

وبعض الكلام مر في باب القراءة خلف الإمام، وفيه كلام مع البخاري في مذهب أبي هريرة ﷺ، وللجمهور حديث أبي داود: من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك السجود لا تعدها شيئاً، وتكلم فيه البخاري من قِبَل يحيى، وللجمهور أيضاً ما في "المطالب العالية" أي أطراف ابن حجر نقله من "مسند مسدد": إن مُدرك الركوع مدرك الركعة لا مدرك السجدة، وصححه الحافظ مرفوعاً، والحديث قولي، فلا يضرنا كلام البخاري في "جزء القراءة" في الحديث السابق.

ولنا آثار كثيرة، وأجلها ما روى أنس ﷺ: أن القنوت في الفجر كان بعد الركوع، فقدمه عثمان ﷺ؛ ليدرك الناس الركوع، كما في "الفتح"، وقال الشوكاني: لا دليل للجمهور على هذه المسألة، وبالغ في "نيل الأوطار"، ثم رجع في فتاواه إلى قول الجمهور.

(٢٥) بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ النَّاسُ الْإِمَامَ وَهُمْ قِيَامٌ عِندَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

٥٨٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أُقِيْمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِي خَرَجْتُ». سهر وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ ﷺ، وَحَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَنْظُرَ النَّاسُ الْإِمَامَ وَهُمْ قِيَامٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ وَأُقِيْمَتْ الصَّلَاةُ، فَإِنَّمَا يَقُوْمُوْنَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: «قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ»، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ.

سهر: قوله: فلا تقوموا حتى تروني خرجت: قال الشيخ في "اللمعات": قال الفقهاء: يقومون عند قوله: "حيّ على الصلاة"، ولعل ذلك عند حضور الإمام، ويحتمل أنه ﷺ كان يخرج عند هذا القول، وقال الطيبي: فيه دليل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام، ثم ينتظر خروجه، وفيه تأمل، انتهى كلام الشيخ.
وقال علي القاري بعد نقل الكلام عن الطيبي: ولعله فيما إذا كان هناك علامة على خروجه كفتح باب أو كشف ستارة أو سماع صوت نعل.

* * * *

(٢٦) بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ الدُّعَاءِ

٥٨٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي وَالنَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ (ابن حبيش) مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ، ثُمَّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سَلْ تُعْطَهْ، سَلْ تُعْطَهْ» (سهر). وَفِي الْبَابِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ هَذَا الْحَدِيْثَ مُخْتَصَرًا.

(٢٧) بَابُ (عرف) مَا ذُكِرَ فِي تَطْيِيْبِ الْمَسَاجِدِ

٥٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا

سهر: قوله: سل تعطه: بصيغة المجهول، قال المظهر: الهاء إما للسكت، كقوله تعالى: ﴿حِسَابِيَه﴾، وإما ضمير للمسؤول عنه؛ لدلالة "سل"، والتكرير للتأكيد والتكثير، أو سل الدنيا والآخرة؛ فإنه تعطهما، كذا في "المرقاة".

عرف: قوله: باب إلخ: لقد ثبت التجمير من عهده عليه السلام، وفي الروايات ما يدل على تنظيف المسجد أي كنسه؛ فإن امرأة كانت تنظف المسجد كل يوم فماتت، فدفنها الصحابة في ليلتها، فسأل النبي ﷺ عن حالها، فقالوا: ماتت فدفناها، فقال: لِمَ ما أخبرتم إياي؟ قالوا: استكرهنا إيقاظك، فذهب النبي ﷺ على قبرها.

وكذلك ثبت التطييب؛ لما في الروايات أن رجلاً بزق في المسجد، فاستكرهه النبي ﷺ فأتى رجل بخلوق، فمس النبي ﷺ ذلك الخلوق على الموضع الذي بزق فيه الرجل، وكذلك ثبت تجمير المسجد في عهد عمر رضي الله عنه.

هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ (سهر) (عرف) وَأَنْ يُنَظَّفَ وَيُطَيَّبَ. (سهر)

٥٨٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيْثِ الْأَوَّلِ.

٥٨٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَقَالَ سُفْيَانُ: «بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ (قوت)» يَعْنِي الْقَبَائِلَ.

(٢٨) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

٥٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

سهر: قوله: ببناء المساجد في الدور: جمع دار، المراد بها هنا المحلات والقبائل، وهذا في غير صورة الضرار؛ فإنه يمنع، قاله الشيخ في "اللمعات"، وفي "المرقاة": رأيت ابن حجر ذكر أن المراد به هنا المحلات، وحكمة أمره لأهل كل محلة ببناء مسجد فيها أنه قد يتعذر أو يشق على أهل محلة الذهاب إلى الأخرى، فيحرمون أجر المسجد، وفضل إقامة الجماعة، فأمروا بذلك ليتيسّر لأهل كل محلة العبادة في مسجدهم من غير مشقة يلحقهم. قوله: وأن ينظف: أي بإزالة النتن والعذرات والتراب، ويطيب بالرشّ أو العطر، قاله علي القاري، وفي "اللمعات": "أن ينظّف ويطيّب" بالياء التحتانية، وقد يضبط بالتاء الفوقانية باعتبار المساجد.

قوت: قوله: في الدور يعني القبائل: قال العراقي: فسر ابن عيينة الدور في الحديث بالقبائل، ومن قوله ﷺ: خير دور الأنصار، الحديث، ففسر قبائل الأنصار بالدور.

عرف: **الفرق بين الدار والبيت**: قوله: في الدور إلخ: الدار الحارة مثل دار بني قزعة ودار بني عبد الدار، والدار في اللغة: ما يقال له: *سرائے خانه*، ويقال: الدار وإن هدم وبقي الآثار، بخلاف البيت كما قيل:

الدار دار وإن زالت حوائطها والبيت ليس بيتاً بعد تهديم

الأقرب إلى الروايات مذهب الصاحبين: قوله: باب إلخ: قد استقصيت المذاهب أولاً، والظاهر من حيث الحديث مذهب صاحبي أبي حنيفة ﵀. واعلم أن الكلام في هذا طويل لا يمكن إحصاؤه ههنا، وحديث صلاة الليل مثنى مثنى مرفوعاً، فبلغ التواتر عن ابن عمر ﵄ تواتر السند. =

يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: اخْتَلَفَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، فَرَفَعَهُ بَعْضُهُمْ وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ. وَرُوِي عَنْ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا.

وَالصَّحِيْحُ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى». بغير ذكر النهار

عرف = **بيان إعلال حديث "صلاة الليل والنهار إلخ"**: وأما حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مرفوعاً، فأعله جمهور المحدثين، وذكر ابن تيمية وجه الإعلال: أن في تتمة الحديث فإذا خشي الصبح يصلي واحدة توتر له ما قد صلى، فالمذكور في التتمة هو حال الليل لا النهار، فيكون في الأول أيضاً ذكر حال صلاة الليل فقط، ويمكن لأحد أن يقول: إن المذكور في الأول الأمران، وأخذ أحدهما في آخر الحديث، والكلام في إعلال لفظ النهار في المرفوع أطول، فلا أذكر إلا نبذة.

فأقول: قد أعله النسائي في "الصغرى"، وقال: إنه خطأ، وأعله ابن معين؛ فإنه بلغه أن أحمد بن حنبل ﵀ قائل بمثنى مثنى في الليل والنهار على رواية علي الأزدي عن ابن عمر ﵄ أي رواية الباب، فقال ابن معين: من علي الأزدي البارقي حتى أقبله، وأترك ما روى يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر ﵄: أن ابن عمر ﵄ كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعاً أربعاً، وأعله - أي حديث صلاة النهار مثنى مثنى - أحمد بن حنبل ﵀، كما في فتاوى ابن تيمية أن أحمد ﵀ أعله في الآخرة إلخ، فلعله ما أعله أولاً، كما يدل عليه ما ذكرت أن ابن معين بلغه إلخ، وكذلك أعلَّه الأكثرون، وأما البخاري فصححه، نقله البيهقي في "السنن الكبرى" عن ابن الفارس أنه صححه البخاري، وفي "السنن الكبرى" عن البخاري قال: روى سعيد بن... [هكذا في النسخة الموجودة عندي لـ"السنن الكبرى"؛ فإنها ليس فيها مضاف إليه لـ"ابن" في "سعيد بن"، بل فيها بياض.]: أن ابن عمر ﵄ كان لا يصلي أربعاً بالنهار بتسليمة واحدة، فإذن لعله دار تصحيح حديث ابن عمر على عمله.

عمل ابن عمر ﵄ في التطوع أربعاً بالنهار: فأقول: إن عمل ابن عمر ﵄ قد صح أربعاً بالنهار بأسانيد قوية، منها ما في "الترمذي"، ومنها ما نقله ابن معين عن يحيى عن نافع عن ابن عمر ﵄، ومنها ما في "الطحاوي"، وأما ما رواه البخاري فليس إلا بسند واحد، فلا يمكن إنكار عمله أربعاً بالنهار؛ فإنه صححه ابن تيمية أيضاً، فالترجيح في إعلال لفظ النهار في المرفوع للجمهور، ثم روى الزيلعي: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى في "التخريج" عن أبي هريرة ﵁ مرفوعاً، ورجال السند ثقات، ومر عليه الحافظ في "الدراية"، وتردد في أنه عن ابن عمر ﵄ فوهم الراوي في ذكر أبي هريرة ﵁ أو مروي عن أبي هريرة ﵁، فصار متردداً فيه، ثم روى الزيلعي بسند آخر عن عائشة ﵂: صلاةُ الليل والنهار مثنى مثنى مرفوعاً، ولكن في سنده عامر بن خداش، ولم أجد ترجمته، =

وَرَوَى الثِّقَاتُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ صَلَاةَ النَّهَارِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَبِالنَّهَارِ أَرْبَعًا.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ، فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ[سهر]: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَرَأَوْا صَلَاةَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا مِثْلَ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَغَيْرِهَا مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ.

سهر: قوله: وقال بعضهم: صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعًا: هذا هو الأفضل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله؛ لما روى عبيد الله اعتبارًا بالتراويح، وعند أبي حنيفة رحمه الله فيهما أربع أربع؛ لما روته عائشة ﷺ أنه عليه السلام كان يصلي بعد العشاء أربعًا، وكان ﷺ يواظب على الأربع في الضحى، ولأنه أدوم تحريمة، فيكون أكثر مشقّةً وأزيد فضيلةً، ذكره صاحب "الهداية"، وتمامه مرّ سابقاً في باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى.

عرف = وظني أنه ليس بصحيح، ثم قال الزرقاني: إن في عمل ابن عمر ﷺ أربعاً بالنهار لا تصريح بالتسليمة الواحدة، بل يمكن أن تكون بتسليمتين.

أقول: فكيف التقابل بين مثنى عمله بالليل وأربع عمله بالنهار؟ وأيضاً في "الطحاوي" تصريح التسليمة الواحدة، فلا يصح تأويل الزرقاني، فالحاصل أن الترجيح لمذهب الصاحبين، وأما "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" موقوفاً على ابن عمر ﷺ فلا ريب في صحته.

* * * *

(٢٩) بَابُ كَيْفَ كَانَ يَتَطَوَّعُ النَّبِيُّ ﷺ بِالنَّهَارِ

٥٨٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا رضي الله عنه عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَقُلْنَا: مَنْ أَطَاقَ ذَلِكَ مِنَّا. سهر

فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ.

خبره محذوف أي فعله — سهر — أي من المشرق — أي المغرب — أي المشرق — أي المغرب — وهي صلاة الضحى — سهر — قوت

٥٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ،(١) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي تَطَوُّعِ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّهَارِ هَذَا. وَرُوِي عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ: أَنَّهُ كَانَ يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ.

---

(١) وفي نسخة: "حمزة" بدل قوله: "ضمرة".

سهر: قوله: لا تطيقون ذلك: أي الدوام والمواظبة وعلم وقتها مثله ﷺ. قوله: إذا كانت الشمس: أي مرتفعة، قوله: "من ههنا" أي من المشرق، "كهيئتها من ههنا" أي المغرب، "عند العصر، صلى ركعتين" وهي صلاة الإشراق. قوله: بالتسليم: [أي بالتحيات والتشهد، لا تسليم الخروج.]

قوت: قوله: يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين، والمرسلين، ومن تبعهم من المؤمنين، والمسلمين: قال العراقي: حمل بعضهم هذا على أن المراد بالفصل بالتسليم: التشهد؛ لأن فيه السلام على النبي ﷺ وعلى عباد الله الصالحين، قاله إسحاق بن راهوية، فإنه كان يرى صلاة النهار أربعا، قال: وفيما أوله عليه بعد.

وَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّهُ لَا يُرْوَى مِثْلُ هَذَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه. وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ هُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ: قَالَ سُفْيَانُ: كُنَّا نَعْرِفُ فَضْلَ حَدِيْثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَلَى حَدِيْثِ الْحَارِثِ.

(٣٠) بَابٌ (عرف) فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي لُحُفِ (جمع لحاف) النِّسَاءِ

٥٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَشْعَثَ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُصَلِّي فِي (قوت) لُحُفِ نِسَائِهِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ رُخْصَةٌ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

قوت: قوله: في لحف نسائه: بضم اللام والحاء، جمع لحاف بكسر اللام، وهو الملحفة، اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد نحوه، قاله في "المحكم".

عرف: **علة كراهية الصلاة في ثياب النساء واعتبار الشريعة الاحتمالات الغالبة**: قوله: باب إلخ: أي في ثيابهن؛ لأن في ثيابهن احتمال التلوث، فالشريعة الغراء تعتبر الاحتمالات الغالبة بخلاف أرباب الفتوى، وكذلك لا يعتبرها أرباب المتون، كما في مسألة الدجاجة المخلاة.

* * * *

(٣١) بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ المَشْيِ وَالْعَمَلِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عرف

٥٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جِئْتُ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ، وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ، وَوَصَفَتْ الْبَابَ فِي الْقِبْلَةِ. سهر قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. قهقرى

سهر: قوله: ووصفت الباب في القبلة: أي بينت أن الباب كان في القبلة، قال الأشرف: هذا قطع وهم من يتوهّم أن هذا الفعل يستلزم ترك القبلة، قال ابن الملك: مشيه عليه السلام وفتحه الباب، ثم رجوعه إلى مصلاه يدل على أن الأفعال الكثيرة إذا تتوالى لا تبطل الصلاة، وإليه ذهب بعضهم، وهو ليس بمعتمد في المذهب، وقال ابن حجر: وفيه أن المقرر في الأصول: أن وقائع الأحوال الفعلية إذا تطرق إليها، سقط به الاستدلال، وههنا تطرق إليها احتمال أنه مشي غير متوال، على أن في سنده مختلفًا فيه. (المرقاة)

عرف: قوله: باب إلخ: في "البحر الرائق": أن غلق الباب عمل كثير، وفتحه عمل قليل، ولا أعلم أي فارق بين الغلق والفتح، وأما الخطوات فيحتاج الشافعية والحنفية إلى أنه عليه الصلاة والسلام ما خطا متوالياً، فخطا خطوة أو خطوتين، وإن انفصلت الخطوات فلا تنحصر في خطوتين، بل تجوز خطوات منفصلة، كما في كتب أهل المذهبين.

* * * *

(٣٢) بَابُ (عرف) مَا ذُكِرَ فِي قِرَاءَةِ سُوْرَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ

٥٩٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ (ابن مسعود) رضي الله عنه عَنْ هَذَا الْحَرْفِ ﴿غَيْرِ آسِنٍ﴾ أَوْ «يَاسِنٍ» (محمد: ١٥) قَالَ: كُلَّ الْقُرْآنِ قَرَأْتَ غَيْرَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: إِنَّ قَوْمًا يَقْرَؤُوْنَهُ نَثْرَ الدَّقَلِ (سهر قوت)، لَا يُجَاوِزُ (سهر) تَرَاقِيَهُمْ. إِنِّي لَأَعْرِفُ (عرف) السُّوَرَ (سهر) النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرِنُ (سهر) بَيْنَهُنَّ، قَالَ: فَأَمَرْنَا عَلْقَمَةَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: عِشْرُوْنَ سُوْرَةً مِنَ (عرف) الْمُفَصَّلِ، كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرِنُ (عرف) بَيْنَ كُلِّ سُوْرَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: نثر الدقل: أي كما يتساقط الرطب واليابس من العذق إذا هزّ.

قوله: لا يجاوز تراقيهم: جمع ترقوة، وهي العظم بين ثغرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين، أي لا يرفعها الله ولا يقبلها، فكأنها لم تتجاوزها، كذا في "المجمع". قوله: النظائر: جمع نظيرة، وهي المثل والشبه في الأشكال، أي المتماثلة في المعاني والمواعظ والحِكم والقصص، لا في عدد الآي، أو هو المراد بالتقريب. (مجمع البحار)

قوله: يقرن بينهن: أي يجمع بين سورتين منهما في ركعة على تأليف ابن مسعود؛ فإنه جمع القرآن على نسق غير ما جمعه زيد، وهي "الرحمن" و"النجم" في ركعة، و"اقتربت" و"الحاقّة" في ركعة، و"الطور" و"الذاريات" في ركعة، =

قوت: قوله: الدقل: بفتح الدال المهملة والقاف، أردأ التمر.

عرف: **بيان جواز السورتين:** قوله: باب إلخ: يجوز السورتان في ركعة واحدة بلا كراهة شيء كما في "الطحاوي"، وأما ما في "الكبير شرح المنية" ففيه ضيق، والعبرة لما قال الطحاوي.

قوله: السور النظائر إلخ: أي المتساوية في الطول والقصر. قوله: من المفصل إلخ: سورتان من عشرين سورة ليستا من المفصل، ولعله عمل الراوي بالتغليب، والسور المقروءة له عليه السلام مذكورة في رواية أبي داود.

استنباط الكرماني على وحدة الوتر وردّه: قوله: يقرن بين كل سورتين في ركعة: استنبط شمس الدين الكرماني أن هذه الرواية تدل على الوتر ركعة واحدة؛ فإن صلاته عليه الصلاة والسلام كانت إحدى عشرة ركعة، وعشر ركعات منها على نسق واحد، والحادية عشر تكون منفردة. أقول: قد ثبت صلاته عليه الصلاة والسلام ثلاث عشر ركعة، وثبوتها في الصحيحين أيضاً.

(٣٣) بَابُ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا يُكْتَبُ لَهُ مِنَ الأَجْرِ فِي خُطَاهُ

٥٩٤ - حَدَّثَنَا (قوت) مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ سَمِعَ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ (قوت) الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، لَا يُخْرِجُهُ - أَوْ قَالَ: لَا يَنْهَزُهُ (قوت) - إِلَّا إِيَّاهَا، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر = و"إذا وقعت" و"نون" في ركعة، و"سأل سائل" و"النازعات" في ركعة، و"ويل للمطفّفين" و"عبس" في ركعة، و"المدثّر" و"المزمّل" في ركعة، و"هل أتى" و"لا أقسم بيوم القيامة" في ركعة، و"عم يتساءلون" و"المرسلات" في ركعة، و"الدخان" و"إذا الشمس" في ركعة، كذا في "مجمع البحار"، ورواه أبو داود في سننه وقال: هذا تأليف ابن مسعود رضي الله عنه.

قوت: قوله: حدثنا محمود بن غيلان: قال العراقي: كذا في أصل سماعنا، ووقع في رواية المبارك بن عبد الجبار الواقعة ببلاد المغرب: حدثنا محمد بن بشار.

قوله: فأحسن وضوءه: قال ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام": الإحسان في الوضوء هو الإتيان به على الوجه المطلوب شرعًا من غير غلو ولا تقصير.

قوله: لا ينهزه: بفتح ياء المضارعة وسكون النون، وفتح الهاء، وآخره زاي، لا يحركه.

* * * *

(٣٤) بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَنَّهُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ

٥٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ الْمَغْرِبَ، فَقَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَمَا زَالَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ. فَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْمَسْجِدِ.

عرف: حكم الحديث وأداء السنن في البيت: قوله: باب إلخ: غرب المصنف حديث الباب و لم يحسنه، وقد أخرجه النسائي في "الصغرى"، فلا بد من كونه صحيحاً، والأولى أداء السنن في البيت كما في "الهداية"، ولم يصلّ النبي ﷺ سنن المغرب في المسجد، إلا في واقعة أو واقعتين في غير المسجد النبوي.

شرح الحديث: قوله: فما زال يصلي في المسجد إلخ: ظاهره أنه لم يخرج من المسجد حتى صلى العشاء الآخرة وتطوع في المسجد، وعلى هذا يدل ما أخرجه الترمذي عن حذيفة، وتمشى الترمذي على ظاهره، وعندي رواية تدل على أنه ﷺ خرج من المسجد بعد المغرب قبل العشاء، والله أعلم.

* * * *

(٣٥) بَابٌ فِي الْاِغْتِسَالِ عِنْدَ مَا يُسْلِمُ الرَّجُلُ

عرف

٥٩٦ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَغَرِّ ابْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ خَلِيْفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ﷺ: أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَسْتَحِبُّوْنَ لِلرَّجُلِ إِذَا أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ.

(٣٦) بَابُ مَا ذُكِرَ مِنَ التَّسْمِيَةِ فِي دُخُوْلِ الْخَلَاءِ

٥٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيْرِ بْنِ سَلْمَانَ،[1] حَدَّثَنَا خَلَّادٌ الصَّفَّارُ عَنِ الحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُوْلَ: بِسْمِ اللهِ».

بتقديم الجيم على الحاء

أي حجاب أو حاجب

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا فِي هَذَا.

---

(١) وفي نسخة: "سليمان" بدل قوله: "سلمان".

عرف: **حكم اغتسال من أسلم**: قوله: باب إلخ: اغتساله هذا يكون بعد إسلامه، وهذا الغسل واجب إن كان جنباً، وإلا فمستحب، والحديث والفقه أيضاً يصرح بأن يغتسل بعد الإسلام.

* * * *

(٣٧) بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ سِيْمَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ آثَارِ السُّجُوْدِ وَالطُّهُوْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٥٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو: أَخْبَرَنِي يَزِيْدُ بْنُ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرٌّ مِنَ السُّجُوْدِ مُحَجَّلُوْنَ مِنَ الوُضُوءِ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه.

(٣٨) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُوْرِ

٥٩٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُوْرِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ.

أي لبس النعل

سهر: قوله: سيماء: بالمد والقصر، أي علامة مخصوصة. قوله: خمير: [بضم المعجمة وفتح ميم آخره راء.] قوله: غر: جمع أغرّ، غرّة هي بياض الوجه، قوله: "محجّلون" من التحجيل، أي بيض مواضع الوضوء من اليدين والرجلين من أجل الوضوء، وكذا الوجه. قوله: التيمن: الابتداء في الأفعال باليد اليمنى والجانب الأيمن. (الدر) قوله: ترجّله: الترجّل والترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. (مجمع البحار)

قوت: قوله: يحب التيمن في طهوره: بضم الطاء أي الفعل. قوله: وفي ترجله: هو تسريح الشعر وتنظيفه.

عرف: **الاختلاف في كون الوضوء في الأمم السابقة وبيان أن الغرة والتحجيل من آثار الوضوء:** قوله: باب إلخ: قيل: إن الوضوء لم يكن في الأمم السابقة، وقيل: كان ولكن الغرة والتحجيل من خصائص الأمة المرحومة، والمختار القول الثاني؛ فإن التوضؤ في الأمم السابقة ثابت بلا ريب بالروايات المستقيمة، ولا يخفى أن الغرة والتحجيل من آثار الوضوء؛ لأنه حلية ظاهرة، فلا يعرفون إلا بما هو الظاهر، فانحصر المعرفة فيه، ولا اختصاص بل الغرض انحصار المعرفة فيه.

معنى "محجلين" وبيان مدلول الحديث: قوله: محجلين إلخ: من الحجال، وهو شد الفرس رجله ويده من خلاف، ودل الحديث على أن الغرة بسبب السجود، وتدل بعض الروايات أن الغرة أيضاً من الوضوء.

وَأَبُو الشَّعْثَاءِ اسْمُهُ سُلَيْمُ بْنُ أَسْوَدَ الْمُحَارِبِيُّ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(٣٩) بَابُ ذِكْرِ قَدْرِ مَا يُجْزِئُ مِنَ الماءِ فِي الوُضُوءِ عرف

٦٠٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيْسَى، عَنِ ابْنِ جَبْرٍ سهر، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يُجْزِئُ فِي الْوُضُوْءِ رِطْلَانِ مِنْ مَاءٍ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ عَلَى هَـذَا اللَّفْظِ. عرف

وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوْكِ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ.* شيخ سهر عرف

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ»: [وَرُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيْسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ.]

سهر: قوله: ابن جبر: [بفتح الجيم وسكون الموحدة.] قوله: يتوضأ بالمكوك: أراد بالمكوك المدّ، وقيل: الصاع، والأول أشبه، والمكاكي جمعه، أصله المكاكيك، أبدل الياء من الكاف الأخيرة. (المجمع)

عرف: قوله: باب إلخ: قد مر البحث بقدر الضرورة.

بيان حال الإسناد: قوله: حديث غريب إلخ: الرجال كلهم ثقات إلا أن في حفظ شريك شيئاً، وهو من رواة مسلم، وصحح البخاري روايته في خارج الصحيح في باب إبراد الظهر.

معنى المكوك: قوله: يتوضأ بالمكوك إلخ: المكوك في اللغة ليس بمساو للمد، واتفق المحدثون على أن المراد في حديث الباب من المكوك هو المد بسبب الروايات الأخر.

شيخ: قوله: كان يتوضأ بالمكوك: المكوك المُدّ، ومكاكي جمعه خلاف القياس، والمُدّ ربع الصاع، ومقدار المد رطلان. فلما كان المد رطلان، والمد ربع الصاع، علم أن الصاع ثمانية أرطال، وهو الصاع العراقي الذي قال به أبو حنيفة.

(٤٠) بَابُ مَا ذُكِرَ فِي نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيْعِ

٦٠١ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ ابْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيْعِ: «يُنْضَحُ (سهر) بَوْلُ الْغُلَامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ (الرضيعة)». قَالَ قَتَادَةُ: وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيْعًا. (شير خوار)

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. رَفَعَ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ قَتَادَةَ، وَوَقَفَهُ سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَلَمْ يَرْفَعْهُ»:

[بَابُ مَا ذُكِرَ فِي مَسْحِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَمْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ؟ قَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ الْمَائِدَةِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ النَّحْوِيُّ، عَنْ خَالِدِ ابْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ.]

سهر: قوله: ينضح: أي يغسل غسلاً خفيفًا، والنضح بمعنى الغسل كثير معروف، والفارق بين بول الصبي والصبية: أن بولها بسبب استيلاء الرطوبة والبرد على مزاجها يكون أغلظ وأنتن، وليس ذلك أن بوله ليس بنجس، بل للتخفيف. (مجمع البحار)

(٤١) بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الرُّخْصَةِ لِلْجُنُبِ فِي الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ إِذَا تَوَضَّأَ

٦٠٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمَّارٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ (بفتح ميم وضمها) أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(٤٢) بَابُ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ

٦٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا غَالِبٌ أَبُو بِشْرٍ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ عَائِذٍ الطَّائِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أُعِيْذُكَ بِاللهِ - يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ - مِنْ أُمَرَاءَ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِي، فَمَنْ (سهر) غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ أَوْ لَمْ يَغْشَ (سهر عرف) وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ.

سهر: قوله: فمن غشي أبوابهم: يقال: غشي الشيء إذا لابسه، هو كناية عن قربهم ومصاحبتهم والورود على أبوابهم. قوله: فليس مني: أي ليس على سنتي وطريقي، وكان سفيان الثوري يكره هذا التأويل، ويحمل على ظاهره؛ ليكون أبلغ في الزجر. (التقرير)

عرف: قوله: فليس مني ولست منه: هو على ظاهره، و" مِن" ابتدائية اتصالية نحو: أنت مني بمنزلة هارون من موسى حوض الكوثر صورة مثالية للسنة النبوية: وأقول: لعل الحوض الكوثر تمثال السنة المحمدية في المحشر، وفي مسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إلخ، فيؤيد ما قلت، وقال مولانا محمد قاسم النانوتوي رحمه الله: =

يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، الصَّلَاةُ[عرف] بُرْهَانٌ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ[سهر]، وَالصَّدَقَةُ[عرف] تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ.

سهر: قوله: جنة حصينة: أي يمنع عن المعاصي بكسر القوة والشهوة.

عرف = إن مصداق حديث مسلم الخوارج، وقيل: إن مصداقه هم المرتدون في عهد أبي بكر الصديق ﷺ، وقال الغزالي ﷺ: إن الصراط في المحشر تمثال الصراط المستقيم.

للأعمال صور مثالية يوم القيامة: وأقول: إن للأعمال تماثيل في المحشر كما في حديث الباب: الصوم جنة، وفي "مسند أحمد": أن الرجل يحفظه القرآن في القبر من جانب الرأس، والصوم من جانب اليسار. أقول: إن الجنة تكون في اليد اليسرى، وفيه إن الصدقة تأتي من جانب القدم، والصلاة من جانب اليمين، وكذلك في الأحاديث أن سورة البقرة في المحشر تكون كالظلة على الرأس، فذخيرة الأحاديث تدل على ما ادعيت، ويستنبط من الأحاديث أن الحوض الكوثر يمد من منبر النبي ﷺ إلى الشام، وفي الحديث الذي: منبري على الحوض ورواية: في الجنة إلخ شرحه هذا المذكور.

الأقوال في شرح الحديث: وفي الحديث الصحيح: بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة، أقوال كثيرة في الشرح، والمختار ههنا أن الموجودة الآن قطعة من الجنة، لا أن هذه القطعة ترفع إلى الجنة.

الإشكال على أحاديث الوعيد ورفعه: وإن قيل: إن في الأحاديث يكون الوعيد بالنار على ذنوب، والوعد بالجنة على حسنات، مثل حديث الباب وغيره بلا شرط وقيد، وتأول فيه المتأولون بأن المراد بالوعيد يكون المستحل أو المُصرِّ على الفعل، فيجب في مثل هذه الأحاديث ذكر القيود والشروط؛ فإنها بظاهرها غير مستقيمة المراد، وتأول فيه المتأولون ومرادها على ظواهرها.

وأقول: إن الأصل أن المذكور في الأحاديث في عالم التشريع المفردات، مثل التذكرات في كتب الطب، وأما في المحشر فيركب المفردات، ويؤخذ الحكم الخارج من الاجتماع مثل القرابادين في الطب، فعلى هذا من ذكر خواص شيء واحد في التذكرة، فتخلف خاصة ذلك الشيء في موضع من المواضع بسبب مانع، لا يقول أحد: إن هذا القائل الذي ذكر خاصة ذلك الشيء كاذب؛ فإن تخلف الأثر إنما كان بسبب مانع، وذكر الموانع في التذكرة ليس موضوع التذكرة، وكذلك المذكور في التشريع ليس إلا حكم المفردات، ولا يتعرض إلى الموانع، وأما القرابادين فتكون في الحشر، فإذن لا يؤول بما تأول المتأولون، بل يعمل على الظاهر.

معنى الحديث: قوله: الصلاة برهان: أي حجة؛ فإن الإيمان أمر قلبي مستور، لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالانقياد الظاهري. قوله: الصدقة إلخ: في الحديث الصحيح: أن البلاء تنزل من السماء، والصدقة تصعد إلى السماء فتتنازعان إلى قيام القيامة.

يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَرْبُو (سهر) لَحْمٌ نَبَتَ (عرف) مِنْ (سهر) سُحْتٍ (نشأ) إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ،* وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوْسَى، وَاسْتَغْرَبَهُ جِدًّا.

٦٠٤ - وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوْسَى، عَنْ غَالِبٍ بِهَذَا.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ مُحَمَّد شَاكِرٍ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ»: [وَأَيُّوْبُ ابْنَ عَائِذٍ الطَّائِيُّ يُضَعَّفُ، وَيُقَالُ: كَانَ يَرَى رَأْيَ الْإِرْجَاءِ.]

سهر: قوله: لا يربو: أي لا يرتفع ولا يزيد، "ربا المال يربو" إذا زاد، كذا في "المجمع".

قوله: من سحت: السحت بالضم الحرام. (الدر)

عرف: **معنى السحت**: قوله: نبت من سحت إلا كانت إلخ: السحت الحلق، ويطلق في الشريعة على المال الحرام؛ لأنه يحلق الدين.

* * * *

(٤٣) بَابٌ مِنْهُ

٦٠٥ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوْفِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ ﷺ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: «اتَّقُوْا اللهَ رَبَّكُمْ، وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ، وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوْا (قوت) زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيْعُوْا (عرف) ذَا أَمْرِكُمْ، تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ».

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ ﷺ: مُنْذُ كَمْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ هَذَا الْحَدِيْثَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

آخِرُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ

قوت: قوله: وأدوا زكاة أموالكم: في "الخلافيات": "وأدوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم، وحجوا بيت ربكم، تدخلوا جنَّة ربكم"، مجزوم على جواب الأمر.

عرف: **الاختلاف في المراد بـ"أولي الأمر"**: قوله: أطيعوا ذا أمركم إلخ: قيل: إن المراد من آية: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء: ٥٩) العلماء المسلمون، وقال البيضاوي: لا يصح هذا؛ فإن العلماء ليس لهم حكم مستقل؛ فإنهم ناقلوا أمر الله وأمر الرسول ﷺ، وقال: إن المراد هم حكام المسلمين المسلمون، وفي كتب الشافعية والحنفية: أن الحاكم المسلم إذا أمر بأمر مباح يصير ذلك الأمر واجباً، وقيل: يشترط في هذا أن يكون في الأمر مصلحة، وفي "حاشية الأشباه للحموي": إذا انتشر مرض الهيضة أو الطاعون، فأمر الحاكم رعيته بالصوم، صار الصوم عليهم واجباً، وفي أثر عن ابن مسعود ﷺ أخرجه الحافظ في "التلخيص الحبير": أن أولي الأمر في الآية هم العلماء.

أقول: لعل مراده أنه ينبغي أن يكون الأمراء علماء فلا يخالف هذا ما قال البيضاوي، وأما الرازي فقال في "التفسير الكبير"، وأطنب كلامه، وحاصله أن آية: ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (النساء: ٥٩)، آية جزيلة، وفيها ذكر الأصول الأربعة: كتاب الله والسنة والإجماع والقياس، وأما الإجماع ففي "أولي الأمر"، أي أهل الحل والعقد، وأما القياس ففي آية ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ﴾ (النساء: ٥٩) فإن هذا قياس، ويجب في القياس أن يكون العلة من الكتاب أو السنة، والله أعلم.

* * * *